

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 2963/2023

[विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 14970/2021 से उत्पन्न]

बिशंभर प्रसाद

... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ... प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्या 2965/2023

[विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 13106/2021 से उत्पन्न]

राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य...प्रत्यर्थी (गण)

के साथ

सिविल अपील संख्या 2964/2023

[विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 13008/2021 से उत्पन्न]

राजस्थान राज्य और अन्य

... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य...प्रत्यर्थी (गण)

के साथ

सिविल अपील संख्या 2966/2023

[विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 960/2022 से उत्पन्न]

अध्यक्ष, जे.के. स्टेपल एंड एक्रिलिक एम्पलाइज यूनियन व अन्य

...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य...प्रत्यर्थी (गण)

और

सिविल अपील संख्या 2967/2023

[विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5073/2023 से उत्पन्न]

[विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी संख्या 8380/2022 से उत्पन्न]

राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र

... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य... प्रत्यर्हीगण

निर्णय

सूर्य कांत, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलों का यह बैच राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा 20.07.2021 को पारित फैसले से उत्पन्न होता है, जिसके तहत प्रत्यर्ही नं. 1 मैसर्स अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को सभी संबंधित मामलों में स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी। परिणामस्वरूप, राजस्थान राज्य की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय और उसके तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड ("रीको") को कोटा, राजस्थान में औद्योगिक भूमि के संबंध में प्रत्यर्ही संख्या 1 को प्रदान/अधिनिर्णीत अनुमतियों और अनुमोदनों की एक श्रृंखला को रद्द करने के लिए जारी किए गए निर्देश को अपास्त कर दिया गया था।

3. संबंधित विशेष अनुमति याचिकाओं में हमारे समक्ष विभिन्न अपीलार्थी हैं। इनमें राजस्थान राज्य (इसके बाद "राजस्थान राज्य" या "राज्य सरकार" के रूप में संदर्भित), रीको और विभिन्न श्रमिक यूनियन (इसके बाद "अपीलार्थी संघ" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं। चूंकि राजस्थान राज्य और रीको दोनों द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति और प्रकार अपीलार्थी संघों की तुलना में थोड़ा अलग है, अपीलार्थी संघों की तुलना में उनके द्वारा मांगी गई राहत के बीच अंतर बनाए रखने के लिए हम

राजस्थान राज्य और रीको (सामूहिक रूप से, "अपीलार्थी ") को अलग से संबोधित करेंगे।

क) तथ्य

4. विवाद की उत्पत्ति राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर, कोटा के माध्यम से बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र, कोटा ("एलआईए, कोटा") में लगभग 271.39 एकड़ भूमि जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड ("जेकेएसएल") को 12.09.1958 पर आवंटन से हुई है। आवंटन के बाद, कलेक्टर, कोटा द्वारा जेकेएसएल के साथ एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, और क्षेत्र में अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। संपत्ति के जेकेएसएल के प्रतिधारण को उसी क्षेत्र के संबंध में नए पट्टे विलेख के निष्पादन द्वारा अगले दशकों में बनाए रखने की सुविधा प्रदान की गई थी, जैसे ही और जब पहले के पट्टे में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई थी।

5. पहले आवंटन के तुरंत बाद, राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 100 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उद्यमियों को भूमि आवंटन और राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को विनियमित करने के लिए राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 ("1959 नियम") तैयार किया। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 100 नीचे दी गई है:

"100. औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री –

राज्य सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है और जहां आवश्यक हो, ऐसी भूमि का वार्षिक मूल्यांकन भी अधिरोपित कर सकती है।"

6. इसी तरह, 1959 के नियमों के नियम 2, 8 और 9 भी कुछ प्रासंगिक हैं और उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“2. अवधि जिसके लिए भूमि आबंटित की जा सकेगी। –
औद्योगिक क्षेत्र में भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टाधृति आधार पर आबंटित की जा सकती है–

(क) राज्य में कहीं भी बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग में और बड़े पैमाने पर पर्यटन इकाई के मामले में, राजस्व विभाग में सरकार द्वारा आबंटन किया जाएगा और

(ख) अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु –

(i) जयपुर जिले में, उद्योग निदेशक, राजस्थान जयपुर द्वारा बशर्ते कि पर्यटन इकाई के मामले में आबंटन सरकार द्वारा राजस्व विभाग में किया जायेगा, और

(ii) किसी अन्य जिले में संबंधित कलेक्टर द्वारा।

(खख) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की संस्तुति पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना हेतु राजकीय भूमि राजस्व विभाग में राज्य सरकार द्वारा आबंटित की जायेगी।

(ग) खंड (क) के अधीन भूमि का समस्त आबंटन 60 दिनों की अवधि के भीतर और खंड (ख) के अधीन 30 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म-बी में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की

तारीख से किया जाएगा। यदि आवेदक सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरा आवेदन जमा करते हैं, तो इसका निपटान राजस्थान उद्यम सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लीयरेंस नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि राज्य में कहीं भी कॉमन एफ़ुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और संबंधित गतिविधियों की स्थापना के उद्देश्य से भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग में 10 साल की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

XXX

XXX

XXX

8. भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए न किया जाए।-

(1) औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि का उपयोग कारखाने के परिसर और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जैसा कि उस उद्योग में लगे लोगों के लिए आवश्यक है। ऐसे किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका उद्देश्य इसे स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त उद्योग के अलावा एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में उपयोग करना हो।

परन्तु राज्य सरकार, जिस उद्योग के लिये दिया गया था, उससे भिन्न उद्योग की स्थापना के लिये पट्टेदार के आवेदन पर ऐसे उद्योग की स्थापना की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

लेकिन इन नियमों के तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) श्रमिक कालोनी के निर्माण की अनुमति उद्योग स्थापना के समय आवश्यकता पड़ने पर दी जायेगी।

(3) उद्योगपति कारखाने परिसर की पहली मंजिल पर अपने आवासीय प्रयोजन के लिए 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। **9. पट्टेदार को भूमि की बिक्री आदि से वंचित किया गया** – पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि पर तब तक सीमित स्वामित्व होगा जब तक पट्टे का अस्तित्व नहीं रहता है और उसे उद्योग के विकास के लिए ऋण लेने या पट्टेदार द्वारा लिए गए ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने या उसी प्रबंधन के स्वामित्व वाले किसी अन्य उद्योग द्वारा लिए गए ऋण के लिए ऋण लेने के प्रयोजन के लिए ही समनुदेशन का अधिकार होगा। पट्टेदार को भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा:

(1) भूमि को केवल भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, राजस्थान वित्त निगम, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, आईआरबीआई, एचडीएफसी, सिडबी, एक्जिम बैंक, सहकारी बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम या अनुसूचित बैंकों या निजी ऋण एजेंसियों में परिभाषित किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के पक्ष में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता है, बशर्ते

कि पट्टेदार ने पट्टाकर्ता के सभी बकाये का भुगतान कर दिया हो और पट्टेदार राज्य सरकार के पक्ष में पहला चार्ज सृजित करता है और वित्तपोषण निकाय या निकायों के लिए दूसरा।

(ii) आगे बशर्ते कि नियम 7 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक बार भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया हो जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था, पट्टेदार, आवंटन प्राधिकारी की अनुमति से, पूरी भूमि में अपने अधिकार या हित को स्थानांतरित कर सकता है, इसलिए पट्टे पर दिया गया है, निम्नलिखित शर्तों पर:

(क) इन नियमों के तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में, वह नियम 3 ए के तहत प्रभारित आवंटन मूल्य की कटौती करने के बाद भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा और अंतरीति नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा भूमि की अतिरिक्त राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा और पट्टे की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(ख) औद्योगिक उद्देश्य के लिए इन नियमों के तहत आवंटित परिवर्तित खातेदारी भूमि के मामले में, अंतरीति नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराये की 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा और पट्टे की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(ii क) बशर्ते कि यदि अनुमति प्रदान करने के बाद अंतरीति पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहता है और आवंटन

प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित भूमि का आगे अंतरण करता है, तो इस तरह के अंतरण को आवंटन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अंतरण के लिए रु.3000/- के जुर्माने के भुगतान पर नियमित किया जा सकता है। पट्टे की शेष अवधि के लिए ऐसे अंतरिती के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया जा सकता है।

अंतरिती को इस तरह के अंतरण पर नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराए की 50% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

(iii) बशर्ते कि यदि किसी औद्योगिक भूखण्ड को किसी भी प्रयोजन के लिए विभाजित या उप-विभाजित करने का प्रस्ताव है, तो राजस्व विभाग में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवंटन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(iii क) बशर्ते कि यदि कोई औद्योगिक भूखंड राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विभाजित या उप-विभाजित किया जाता है, तो पट्टेदार 3000 रुपये की राशि जमा करने वाले चालान की एक प्रति के साथ आवंटन प्राधिकारी को विभाजन या उप-विभाजन की अनुमति के लिए आवेदन करेगा। आवंटन प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विभाजन या उप-विभाजन को नियमित कर सकता है।

(iv) बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार रुग्ण इकाई के मामले में पट्टेदार राज्य सरकार की

पूर्व अनुमति से उक्त प्रावधान के तहत उप-विभाजित पट्टे पर दी गई भूमि में अपना अधिकार या हित निम्नलिखित शर्तों पर अंतरण कर सकता है:-

(क) भूमि गिरवी होने की स्थिति में वित्तीय संस्थानों/बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(ख) पट्टे की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(ग) अंतरिती पट्टे पर ली गई भूमि में अधिकार या ब्याज के अंतरण तारीख से लागू आनुपातिक वार्षिक पट्टे के किराये की अतिरिक्त 100 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान करेगा।

(घ) अंतरीति भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन के लिए करेगा।

(ङ) इन नियमों के तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में, अंतरीति नियम 3 ए के तहत वसूले गए आवंटन मूल्य की कटौती के बाद भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा।

(v) बशर्ते कि उपरोक्त प्रावधान के तहत किसी भी सरकारी भूमि के मामले में अंतरण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा इकाई को रुग्ण घोषित नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों के विकासकर्ता, अनुमोदित योजना के अनुसार, संपूर्ण भूमि में अपना अधिकार या हित अंतरीत कर सकते हैं, इस प्रकार उद्यमियों को पट्टे पर दी गयी। पट्टे की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अंतरिती को इस तरह के अंतरण पर नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराए की 50% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।"

"XXX XXX XXX

अब यह अनुबंध इस प्रकार साक्षी है:

• • •

iv) पट्टेदार उक्त भूमि के उक्त भूखण्ड पर नायलॉन उद्योग स्थापित करेगा, जिसके लिए पट्टाकर्ता द्वारा उक्त भूमि के कब्जे पर बात करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर उसे पट्टे पर भूमि दी गयी है और उसके ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में उक्त भूखण्ड पट्टाकर्ता को वापस कर दिया

जायेगा जब तक कि वैध आधार पर पट्टाकर्ता द्वारा दो वर्ष की अवधि नहीं बढ़ा दी जाती है।

v) पट्टेदार भूमि के उक्त भूखंड पर केवल ऐसे भवनों, शेडों और संरचनाओं की स्थापना, परिनिर्माण, और निर्माण करेगा, जो उसके द्वारा पूर्वोक्त उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टर जैसे वॉच और वार्ड क्वार्टर भी जैसा कि उन लोगों के लिए आवश्यक है जो उक्त कारक में लगे हुए हैं या लगाए जाने हैं।

(vi) पट्टेदार इस बात पर सहमत है कि वह उक्त भूखंड पर या उसके एक हिस्से पर कोई ढांचा या भवन नहीं बनाएगा, जिसका उद्देश्य उसे उपर्युक्त उद्योगों के अलावा वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में उपयोग करने का हो सकता है, जिसके लिए उक्त भूखंड पट्टेदार को पट्टे पर दिया गया है।

..."

जैसा कि पट्टे से स्पष्ट है, भूमि के आवंटन के पीछे का उद्देश्य एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए था और किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं थी। जेकेएसएल और जिला कलेक्टर के बीच निष्पादित बाद के पट्टों में परी मटेरिया खंड शामिल थे।

8. जबकि ऊपर बताए गए पट्टे अस्तित्व में थे, राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम लिमिटेड ("आरएसआईएमडीसी") को राज्य भर में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निगमित किया गया था। निगम को बाद में दो संस्थाओं में विभाजित किया गया, जिसमें रीको इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। जिन भूमि पर इसका नियंत्रण होगा, उनके संबंध में रीको की

गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कंपनी के संगम के अनुच्छेद ("एओए") के अनुच्छेद 93 (xv) के तहत रीको भूमि निपटान नियम, 1979 ("1979 नियम") जारी किए गए थे। नियमों ने एक तंत्र प्रदान किया जिसके द्वारा रीको औद्योगिक भूमि और उनके उपयोग के संबंध में विभिन्न प्रकार के अनुमोदन और अनुमति प्रदान कर सकता था। दिनांक 18.09.1979 को राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर सभी औद्योगिक भूमि रीको को आवंटित करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार, निगम, उस बिंदु से आगे, अपने पर्यवेक्षण के तहत क्षेत्रों के आगे के विकास की देखरेख में राज्य सरकार के स्थान पर कदम रखेगा। इसमें एलआईए, कोटा शामिल है या नहीं, यह पक्षकारों के बीच विवाद का विषय है। कोटा स्थित उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक ने भी दिनांक 28.09.1979 को एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार सरकार के दिनांक 18.09.1979 के निर्णय के अनुपालन में अनेक औद्योगिक क्षेत्रों को आरएसआईएमडीसी को अंतरित किया जायेगा। उक्त संचार में एलआईए, कोटा को आरएसआईएमडीसी को सौंपे जाने वाले क्षेत्रों में सूचीबद्ध किया गया था।

9. सरकारी आदेश दिनांकित 18.09.1979 और संयुक्त निदेशक का आदेश दिनांकित 28.09.1979, प्रत्युत्पादन का समर्थन करता है:

"राजस्थान सरकार

उद्योग समूह-2 विभाग

संख्या पी-4 56/उद्योग/1/79 जयपुर, दिनांक: 18.9.79

आदेश

राजस्थान राज्य स्तरीय योजना और विकास समन्वय समिति की दिनांक 18.09.1979 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास केवल राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों को दिनांक 01.10.1979 से राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर को सौंप दिया जायेगा।

इसलिए, राज्य सरकार ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों को राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर को 01.10.1979 से अंतरित करने का आदेश जारी किया है।"

X X X

"संयुक्त निदेशक का कार्यालय, जिला औद्योगिक केंद्र, कोटा

दिनांक: 28. 09. 1979

आदेश

राज्य सरकार के आदेश संख्या उद्योग (समूह-1)

विभाग, ए. पी. 4 (56) उद्योग/1/79 दिनांक 18.09.1979 और निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर डीओ पत्र संख्या एफ. 2 (182) 9 ए/2305 दिनांक 21.09.1979 के संदर्भ में, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र

(विभागीय) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर को दिनांक 28.09.1979 (दोपहर) से अंतरित कर दिए गए हैं:

1. वृहत पैमाना औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
2. लघु पैमाना औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
3. लखावा औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
4. नानता औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

X X X

10. 1979 के नियमों की अंतर्वस्तु, जिसके तहत रीको उसे आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी गतिविधियों को अंजाम देगा, जो हमारे प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस स्तर पर भी ध्यान दिया जा सकता है:

“20-क. प्रबंध निदेशक को निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण शक्तियां होंगी:

1. औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास योजना का अनुमोदन तथा उसमें परिवर्तन/ संशोधन/ पुनरीक्षण/ परवर्ती परिवर्तन तथा सभी संबंधित मामले।
2. किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी भूमि की स्थिति में परिवर्तन जैसे औद्योगिक भूमि से खुली भूमि, सेवा भूमि, वाणिज्यिक भूमि, आवासीय भूमि में संपरिवर्तन, खुली भूमि से औद्योगिक भूमि, वाणिज्यिक भूमि, आवासीय भूमि, सेवा

भूमि में संपरिवर्तन, सेवा भूमि से औद्योगिक, खुले, वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य उद्देश्यों आदि के लिए संपरिवर्तन, और विपर्ययेन।

20-ख. वरिष्ठ डीजीएम/ एसआरएम/ आरएम निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत है:

- (i) भूखंडों का उप-विभाजन।
- (ii) भूखंडों का पुनर्गठन।
- (iii) ...

20- ग

xxx xxx xxx (क) भूमि उपयोग में परिवर्तन पर विचार करते समय निम्नलिखित उपरिका/शर्तों का अवलोकन किया जाएगा:

- i) आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटित भूखंडों के भूमि उपयोग में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii) खाली औद्योगिक भूखण्ड के भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक भूखंड के आवंटियों, जिन्होंने उद्योग की स्थापना नहीं की है, को गैर-औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, आंशिक रूप से रिक्त उप-विभाजित भूखण्ड के भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति इस

शर्त पर दी जायेगी कि उप-विभाजित भूखण्ड का पट्टाधारित अधिकार एकीकृत भूखण्ड के आवंटी के पास हो।

iii) डेडिकेटेड संस्थागत क्षेत्रों में किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित संस्थागत भूखंडों के भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv) रीको भूमि निपटान नियम, 1979 के नियम 3 (ई) और 3 (डब्ल्यू) के प्रावधानों के तहत आवंटित भूखंडों के उपयोग में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

v) गैर-औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित भूखंड के भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति खाली भूखंड के लिए आवंटन की प्रचलित दर के 15% अतिरिक्त शुल्क के रूप में भुगतान करने की शर्त पर दी जाएगी।

vi) इस नियम के तहत अनुमत व्यावसायिक/संस्थागत उद्देश्यों के लिए आवंटित भूखंडों के भूमि उपयोग में परिवर्तन केवल 18.00 मीटर और उससे अधिक (कुल सड़क चौड़ाई) के रास्ते के अधिकार वाले सड़कों पर स्थित भूखंडों के लिए माना जाएगा। हालांकि, भूमि उपयोग संपरिवर्तन मामलों में जहां 24 मीटर या उससे अधिक की न्यूनतम सड़क चौड़ाई का मानदंड भवन विनियमों/पैरामीटर में निर्दिष्ट है, तो भूमि उपयोग संपरिवर्तन के मामलों पर विचार करते समय इसका पालन किया जाएगा।

vii) ..."

11. सरकार के 18.09.1979 के आदेश के बाद भी, जेकेएसएल ने सीधे जिला कलेक्टर, कोटा से व्यवहार करना जारी रखा। एलआईए, कोटा में जेकेएसएल की भूमि के उपयोग का विस्तार करने वाले एक अन्य पट्टे पर कलेक्टर और जेकेएसएल के बीच 06.10.1982 को हस्ताक्षर किए गए थे, न कि रीको के बीच। इसी अवधि के दौरान, 1959 के नियमों में उन प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, जो रीको को औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन को प्रभावी बनाएंगे, और फिर 1979 के नियमों के तहत कंपनी के लिए इन भूमियों के संचालन को सुकर बनाएगी। 23.12.1983 को शामिल किए गए नियम 11A के प्रासंगिक उप-खंड, और 13.07.1982 में जोड़े गए नियम 12, इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

"11-ए. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम को भूमि आवंटन-

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम को औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास हेतु भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा: - -

(i) भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज होल्ड आधार पर आवंटित की जाएगी;

(ii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन के लिए प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम आसपास के क्षेत्र में उसी वर्ग की कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य होगा और राजस्थान नहर परियोजना कॉलोनी क्षेत्र में

उपनिवेशीकरण आयुक्त और अन्य क्षेत्रों में संबंधित कलेक्टर द्वारा तदनुसार निर्धारित किया जाएगा: बशर्ते कि आवंटन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, जहां राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम द्वारा भूमि खरीदी गई है या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम के लिए इसके निगमन के बाद अधिग्रहण किया गया है और मुआवजे का भुगतान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम द्वारा किया जाता है।

iii)

(iv) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं सहित औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि या उसके हिस्से को उप-पट्टे पर दे सकता है, बशर्ते कि डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मामले में, जिसे रीको द्वारा 99 वर्षों के लिए भूमि पहले ही पट्टे पर दी जा चुकी है, उप-पट्टेदार यानी डीजीडीसी आगे सबलेट कर सकता है और नियमों में निहित निबंधन और शर्तें और अन्य प्रावधान जहां तक वे रीको से संबंधित हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित डीजीडीसी पर भी लागू होंगे जैसे कि संबंधित भूमि उन्हें राज्य सरकार और उक्त नियम 11-ए द्वारा किराए पर दी गई हो।

परन्तु यह और कि जहां औद्योगिक प्रयोजन के लिए इसके निगमन के पश्चात् भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] के लिए आबंटित और संपरिवर्तित की गई थी किंतु भूमि का उपयोग आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं के लिए किया गया था, वहां ऐसा आबंटन [xxx] औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया गया समझा जाएगा।

(iv-क) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड का उप-पट्टेदार उप-पट्टे पर दी गई भूमि या उसके हिस्से को और उप-पट्टे पर दे सकता है, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो ऐसे उप-पट्टेदार और बाद के उप-पट्टेदार के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो। उप-पट्टेदार पर लागू नियम और शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे बाद के उप-पट्टेदार पर भी लागू होंगी।

(v) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] अपने द्वारा उप-पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में ऐसा पट्टा किराया और अन्य शुल्क लगा सकता है और वसूल कर सकता है, जो इसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;

(vi) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] द्वारा उप-पट्टों की अवधि इसके द्वारा अवधारित की जाएगी, लेकिन किसी भी मामले में, 99 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(vii) यदि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (या राजस्थान पर्यटन विकास निगम) या इसके किसी भी उप-पट्टेदार द्वारा इसका उपयोग औद्योगिक (आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं सहित) के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, या पट्टे या उप-पट्टे की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर और किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना सरकार को वापस मिल जाएगी।

(viii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] के उप-पट्टेदार इन नियमों में निर्धारित अन्य सभी निबंधनों और शर्तों और कोई अन्य सदृश नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे जो प्रख्यापित हो सकते हैं या आदेश जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जा सकते हैं।

12. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] द्वारा भूमि का आवंटन।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड जयपुर [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम भूमि निपटान नियम, 1979 [या रीको और आरटीडीसी द्वारा बनाए गए किसी अन्य नियम के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और उक्त निगम को

अंतरित खाली भूखंडों का आवंटन करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार जिन उद्यमियों को भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, उनसे पट्टा विलेख निष्पादित करने, विकास शुल्क, पट्टा किराया और अन्य देय राशि वसूल करने के लिए और उद्यमी को आवंटित भूखंडों के संबंध में कोई परिणामी या अवशिष्ट कार्रवाई के लिए भी निगम अधिकृत किया जाएगा।

बशर्ते कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं उक्त निगम को अन्तरित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूखंडो/भूमि के संबंध में भूमि के अधिकार या हित के अंतरण के लिए पट्टेदार को लिखित अनुमति देने का अधिकार होगा:

बशर्ते कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 13-07-1982 के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में संतृप्त और उक्त निगम को अंतरित भूखंडों/भूमि के संबंध में भूखंडों/भूमि के अधिकारों या हित के अंतरण के लिए दी गई कोई अनुमति या की गई कार्रवाई इस नियम के पहले परंतुक के तहत वैध समझी जाएगी।"

12. इन संशोधनों की पृष्ठभूमि में, 1959 के नियमों के नियम 11 ए और 12 भविष्यव्यापी या पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे या नहीं, इस बारे में भ्रम पैदा हुआ। इस संदर्भ में कोटा के जिला कलेक्टर ने दिनांक 15.05.1986 के पत्र द्वारा स्पष्टीकरण

मांगा था। जिलाधीश इस संदर्भ में पट्टे का किराया जमा करने और प्रश्नगत किराया किसको दिया जाना चाहिए, का उल्लेख कर रहे थे:

"इसलिए इस संबंध में मार्गदर्शन करें कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13-07-1982, कारखाने को आवंटित भूमि का पट्टा किराया आदि रीको द्वारा जमा किया जाएगा या तत्कालीन तहसील में ही एक राज्य मद में जमा किया जाएगा। कृपया इस संबंध में शीघ्र निर्देश भेजें। निर्देश प्राप्त होने तक पट्टे की राशि तहसील में जमा करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मेसर्स जेके सिंथेटिक की ओर से फॉर्म लेटर की फोटोकॉपी भी भेजी जा रही है।हस्ताक्षर

जिला कलेक्टर,

कोटा

संख्या:- एफ-8 (198) राजस्व/4435-38

तारीख-15-05-86

x ----- x
----- x

13. इसके प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.05.1987 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि 1959 के नियमों का नियम 12, 13.07.1982 को जोड़ा गया, पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा और विभिन्न विलेखों से संबंधित पट्टा किराया और अन्य मदें राज्य का विषय रहेगा।

"राजस्थान सरकार

राजस्व (समूह-4) विभाग

क्रम संख्या 2 (242) राजस्थान/3/86 जयपुर,

दिनांक 23.05.1987

भेजा गया:- जिला कलेक्टर, कोटा

विषय:- मेसर्स जेके सिन्थेटिक लिमिटेड कोटा को आवंटित भूमि के विकास शुल्क, पट्टा किराया एवं सेवा शुल्क के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4434 दिनांक 15-05-1986.

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुसार, यह लिखा गया है कि इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 13-07-1982 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है तथा पूर्व के प्रकरणों में पट्टा किराया आदि की राशि राजकीय मद के रूप में तहसील में जमा करायी जाये।

आपकी आज्ञाकारी

कटारा

उप शासन सचिव

X ----- X
----- X

14. ऐसा लगता है कि यह किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यदि कोई हो, और खुले रूप से स्पष्ट किया गया कि 1959 के नियमों में संशोधन, जिनमें नियम 11 ए और 12 हमारे लिए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हैं, भविष्यलक्षी रूप से लागू थे। 1959 के नियमों के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण जाहिर तौर पर रीको को नहीं सौंपा गया था। यह समझ एक सरकारी परिपत्र दिनांक 12.01.1995 में प्रतिपादित की गई थी जो इंगित करता है कि राजस्व अभिलेख उस स्वामित्व को दर्शाते हैं और भूमि को प्रशासित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहता है। इसके अलावा, इस संबंध में दस्तावेज जिला उद्योग केंद्र द्वारा बनाए रखा जाएगा, न कि रीको द्वारा:

राजस्थान सरकार

उद्योग (समूह-1) विभाग

1. निदेशक

उद्योग विभाग जयपुर, राजस्थान

2. सभी जिला कलेक्टर

3. सभी महाप्रबंधक

जिला उद्योग केंद्र

क्रम संख्या 1 (75) उद्योग/1/94 जयपुर,

दिनांक 12 जनवरी, 1995

1. राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के तहत आवंटित भूमि के सभी अभिलेख जिला औद्योगिक केंद्र के पास रखे जाने हैं। वर्तमान में रीको की फाइलों को भी वापस लेकर जिला औद्योगिक केंद्र के पास रखा जाना चाहिए। इन सभी मामलों में पट्टा विलेख की शर्तों का अनुपालन एवं अनुश्रवण जिला औद्योगिक केन्द्र के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

2. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियमावली, 1959 के अन्तर्गत आवंटित भूमि के पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, भू-उपयोग एवं स्वामित्व परिवर्तन की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में की जानी चाहिए और उसके बाद ही राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के तहत भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए।

3. पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना चाहिए और इससे संबंधित फाइलों को जिला उद्योग केंद्र के पास रखा जाना चाहिए।

4. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियमावली, 1959 के अन्तर्गत आवंटित भूमि का पट्टा विलेख जिला कलेक्टर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निष्पादित किया जाना है। चूंकि पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के मामलों में जिला कलेक्टर/प्रबंध निदेशक को कार्रवाई शुरू करनी होती है, निदेशक, जिला उद्योग केंद्र और जिला

कलेक्टर की सूचना में किसी या सभी उल्लंघनों को लाने के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र सीधे जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,

विशेष सचिव उद्योग"

x ----- x
----- x

15. स्वयं रीको द्वारा दिनांक 27.01.1995 को जारी किए गए एक परिपत्र में राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 12.01.1995 को जारी किए गए परिपत्र की अंतर्वस्तु और अर्थ के बारे में रीको की अपनी व्याख्या दी गई थी। यह इस स्थिति से सहमत था कि जिन भूमि के लिए 1959 के नियमों के तहत आवंटन और पट्टे निष्पादित किए गए थे, उनसे संबंधित फाइलें राज्य सरकार द्वारा रखी जाएंगी, न कि निगम द्वारा:

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005

वरिष्ठ आईपीआई/पी-3 (24) 47/95

दिनांक:- 27-01-1995

परिपत्र

विषय:- राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के तहत भूमि के संबंध में कार्यवाही।

निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में (और उन औद्योगिक क्षेत्रों में जिन्हें बाद में उद्योग विभाग से निगम को अंतरित कर दिया गया) भूमि आवंटन के पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। निगम के भूमि निपटान नियमों के तहत इकाई कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। कुछ ऐसे मामले (विशेष रूप से भीलवाड़ा में) ध्यान में आए हैं, जिनमें राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के तहत राज्य स्तर या जिला स्तर पर औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया गया था और जिनका पट्टा विलेख भी जिला कलेक्टर (उद्योग) द्वारा निष्पादित किया गया था। लेकिन उनकी फाइलें निगम के इकाई कार्यालयों को अंतरित कर दी गईं और कुछ ऐसे मामलों में पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के मामले में निगम के इकाई कार्यालय द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। इस तरह की कार्रवाई अनियमित है।

उपरोक्त संदर्भ में, राज्य सरकार ने हाल ही में 12-01-1995 का परिपत्र जारी किया है, जिसकी एक प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न की जा रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के तहत जिला उद्योग केंद्र/कलेक्टर (उद्योग) को पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार और जिम्मेदारी होगी। यदि आपके पास इस संबंध में कोई दस्तावेज विचाराधीन हैं, तो कृपया उन्हें जिला उद्योग केंद्र को लौटा दें।

संलग्न परिपत्र दिनांक 12-01-1995.

प्रतिलिपि :-

1. समस्त इकाई कार्यालय सूचनार्थ।
2. रीको (मुख्यालय) के अधिकारियों सूचनार्थ

(एस एस चतुर्वेदी)

सलाहकार (इन्फ्रा)

X ----- X
----- X

16. इस पृष्ठभूमि में, जेकेएसएल कई वर्षों से पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में अपना संचालन जारी रखे हुए था। हालांकि, 1990 के दशक में, जेकेएसएल को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः इसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 ("एसआईसीए") के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ("बीआईएफआर") द्वारा 02.04.1998 "रुग्ण कंपनी" घोषित किया गया। जेकेएसएल के एक रुग्ण कंपनी के रूप में वर्गीकरण के बाद, यह मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण ("एआईएफआर") के पास भेज दिया गया। इस अवधि के दौरान, जेकेएसएल ने अपने संचालन की कोटा इकाई को बेचने की योजना के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एसआईसीए के खंड 18¹ में उस कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कुछ उपायों की

1 18. योजनाओं की तैयारी और स्वीकृति -

(1) जहां किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में खंड 17 के उप-विभाजन (3) के तहत कोई आदेश दिया जाता है, आदेश में विनिर्दिष्ट प्रचालन अभिकरण, यथासंभव शीघ्रता से और आमतौर पर इस तरह के आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, ऐसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित उपायों में से किसी एक या अधिक के

परिकल्पना की गई है, जो कठिन समय में गिर गई है और जिसे "रुग्ण" कंपनी घोषित किया गया है।

17. जेकेएसएल के स्वामित्व वाली कुछ इकाइयों के निर्विलयन की संभावना कंपनी के पुनर्वास को प्रभावी बनाने के लिए पसंदीदा रणनीति बन गई। प्रत्यर्थी नंबर 1 इन इकाइयों का अधिग्रहण करने के लिए पसंदीदा इकाई के रूप में उभरा और 09.10.2002 और 22.10.2002 को दो त्रिपक्षीय समझौते, जेकेएसएल के पूर्व मजदूरों के बकाये का हिस्सा चुकाने के साथ-साथ उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 के तहत रोजगार की पेशकश करने के लिए, किए। दिनांक 09.10.2002 के समझौते के प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

लिए एक योजना तैयार करेगी, अर्थात्:

[(क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी का वित्तीय पुनर्गठन;]

(ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी का उचित प्रबंधन;

[(ग) सम्मेलन- (i) रुग्ण औद्योगिक कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ, या (ii) किसी अन्य कंपनी का रुग्ण औद्योगिक कंपनी के साथ; (इसके बाद इस खंड में, उप-विभाजन(i) के मामले में, अन्य कंपनी, और उप-विभाजन(ii) के मामले में, रुग्ण औद्योगिक कंपनी, जिसे "अंतरिती कंपनी" कहा गया है;]

(घ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी के किसी भाग या संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का विक्रय या पट्टा;

[(घक) प्रबंधकीय कार्मिकों, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृंद और कर्मकारों को विधि के अनुसार युक्तिसंगत बनाना;]

(ङ) ऐसे अन्य निवारक, सुधारक और उपचारात्मक उपाय जो समुचित हों;

(च) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक या अनुपूरक उपाय जो खंड (क) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट उपायों के संबंध में या उनके प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(6 क) जहां किसी मंजूर की गई योजना में किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति के पक्ष में रुग्ण औद्योगिक कंपनी की किसी संपत्ति या दायित्व के अंतरण का उपबंध है या जहां ऐसी स्कीम में रुग्ण औद्योगिक कंपनी के पक्ष में किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति की संपत्ति या दायित्व के अंतरण का उपबंध है, वहां मंजूर की गई योजना या उसके किसी उपबंध के प्रवर्तन में आने की तारीख से और उसमें उपबंधित सीमा तक संपत्ति का अंतरण किया जाएगा और निहित किया जाएगा, और वह दायित्व, ऐसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या, यथास्थिति, रुग्ण औद्योगिक कंपनी का दायित्व बन जाएगा।

“IV. निबंधन और शर्तें

XXX

XXX

XXX

2. यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि एपीपीएल सर पदमपत अनुसंधान केंद्र के कामगारों/कर्मचारियों से संबंधित सभी देनदारियों को संभाल लेगी, जैसा कि अनुबंध बी के अनुसार निर्धारित किया गया है, भले ही एसपीआरसी इकाई को एपीपीएल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और जेकेएसएल द्वारा बरकरार रखा जाएगा।

3. एपीपीएल एक नई कंपनी और नए नियोक्ता के रूप में अरफात पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) के नाम और शैली में कोटा कॉम्प्लेक्स का संचालन करेगा। वे उपयुक्तता और रोजगार की शर्तों के समावेशन आदि के अधीन चरणबद्ध तरीके से आवश्यकताओं के अनुसार अपने नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। जेकेएसएल के तहत रोजगार की बकाया राशि को पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में अनुबंध-ए में संक्षेपित किया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

समझौते के बाकी हिस्सों में कई खंड शामिल हैं जो श्रमिकों के अवशोषण को प्रत्यर्थी संख्या 1 के संचालन में आगे बढ़ाने के लिए हैं जो जेकेएसएल के स्वामित्व वाली मृत इकाइयों के निर्विलयन के बाद शुरू होने वाले थे। 22.10.2002 के दूसरे समझौते में भी इसी तरह के प्रावधान थे।

18. आखिरकार, एएआईएफआर ने 23.01.2003 को जेकेएसएल के लिए एक पुनर्वास योजना को मंजूरी दी। इस योजना ने जेकेएसएल, प्रत्यर्थीसंख्या 1 और विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा किए गए त्रिपक्षीय करारों /समझौतों को संदर्भित और मान्य किया। यह टिप्पण किया गया था कि कोटा में औद्योगिक संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए उन समझौतों के तहत श्रमिकों की देनदारियों को प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा अपने दायित्व के साथ लिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 और जेकेएसएल के बीच 13.05.2003 को एक संयुक्त उद्यम और शेयरधारक समझौते (इसके बाद, "जेवी") पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने एलआईए, कोटा पर बकाया देनदारियों के साथ-साथ मजदूरों के बकाये के निर्वहन के लिए पूर्व के दायित्व को मजबूत किया। एएआईएफआर योजना को 07.01.2005 को अंतिम रूप दिया गया था, और इसमें प्रत्यर्थीसंख्या 1 की ओर से जेकेएसएल श्रमिक संघों के साथ पहले के त्रिपक्षीय समझौतों का सम्मान करने का दायित्व शामिल था। पुनर्वास योजना के हिस्से में एलआईए, कोटा में 227.15 एकड़ भूमि, जेकेएसएल से दूर, प्रत्यर्थी नंबर 1 को देना शामिल है।

19. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, अपने और जेकेएसएल के बीच उपरोक्त जेवी के हिस्से के रूप में, पट्टे को एलआईए, कोटा पर, जेकेएसएल से दूर और खुद को स्थानांतरित करने पर राज्य सरकार के साथ समन्वय करना जारी रखा। इस आशय का एक पत्र प्रत्यर्थीसंख्या 1 द्वारा राज्य सरकार को 07.01.2006 को भेजा गया था, जिसमें एएआईएफआर योजना के आलोक में केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 को एलआईए, कोटा पर पट्टे के सीमांकन और अंतरण की मांग की गई थी। इस पत्र का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"... यह 04/01/2006 को जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड,
कोटा की पट्टाधृत जमीन को मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल

प्राइवेट लिमिटेड को बांटने और अंतरित करने के संबंध में
आपसे मुलाकात के संदर्भ में है.....

हम आपसे शीघ्र अनुमोदन के लिए अनुरोध करते हैं-

(ग) दिनांक 06/10/1982 के पट्टा विलेख को दो भागों
में विभाजित करने के लिए-एक भाग एसपीआरसी से संबंधित
37.16 एकड़ का क्षेत्र है जिसे अंतरित नहीं किया जाना है
क्योंकि यह जेकेएसएल के नाम पर जारी रहेगा और दूसरा
भाग शेष भूमि के लिए जारी रहेगा।

(घ) उपरोक्त 37.16 एकड़ को छोड़कर शेष सभी भूमि
एपीपीएल को अंतरित करने की अनुमति।

हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप
उपरोक्त मामले में अपनी स्वीकृति प्रदान करें ..."

20. एएआईएफआर की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने कलेक्टर के
माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में एक ही तिथि पर 7 नए पट्टा विलेख निष्पादित
करने की कार्यवाही की। 17 मार्च, 2007 को हस्ताक्षरित 7 विलेखों के द्वारा सामूहिक
रूप से प्रत्यर्थीसंख्या 1 को पट्टाधृत भूमि निम्नलिखित खंडों में सौंप दी गयी:

- i) पहला विलेख: 48.40 एकड़ का भूखंड नंबर 5 ए, नायलॉन संयंत्र और
कॉलोनी स्थापित करने के लिए;
- ii) दूसरा विलेख: ऐक्रेलिक फाइबर पर अनुसंधान एवं विकास करने के लिए 7.15
एकड़ का भूखंडनंबर 5 बी;

iii) तीसरा विलेख: नायलॉन टायर और कॉर्ड प्लांट स्थापित करने के लिए 14.45 एकड़ का भूखंडनंबर 5 सी;

iv) चौथा विलेख: पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर प्लांट स्थापित करने के लिए 30.56 एकड़ का भूखंडसंख्या 16, 17, और डी;

v) पांचवां विलेख: सीडीपीएच सड़कों के निर्माण के लिए 70.66 एकड़ का भूखंडसंख्या 23-30, ए-सी;

vi) छठा विलेख: एक और एक्रिलिक/स्टेपल फाइबर संयंत्र स्थापित करने के लिए 26.16 एकड़ का भूखंडसंख्या 19-21 बी, 32 बी, 33, 34 और एफ;

vii) सातवीं विलेख: सिंथेटिक स्टेपल फाइबर संयंत्र स्थापित करने के लिए 29.77 एकड़ का भूखंड संख्या 19-21 ए, 22, 31, 32 ए और एफ 1।

पट्टा विलेख की शर्तें काफी हद तक समान थीं। प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि देने वाले इन नए पट्टों में से प्रत्येक में निहित प्रासंगिक भाग, और हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार हैं:

"अब यह अनुबंध इस प्रकार है:

...

(iii) कि पट्टेदार भूखंडपर केवल उन्हीं भवनों, शैडों और ढांचों की स्थापना, निर्माण, और परिनिर्माण करेगा, जिनकी उसे उपरोक्त उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यकता है और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टर भी, जो उनके लिए आवश्यक हैं: उक्त कारखाने में लगे हुए या लगाए जाने हैं।

(iv) पट्टेदार भूमि के उक्त भूखंड पर या उसके किसी हिस्से पर किसी भी संरचना या भवन का निर्माण नहीं करने के लिए सहमत है, जिसका उद्देश्य भूखण्ड के पूर्वोक्त उद्योग संवर्धन के अलावा एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में इसका उपयोग करना हो सकता है या जिसके लिए उक्त भूखण्ड पट्टेदार को पट्टे पर दिया गया है।"

दस्तावेजों की इस श्रृंखला से जो स्पष्ट है वह यह है कि भूमि का उपयोग अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए करने की सर्वोच्चता है, और इसके लिए किसी भी प्रकार की व्यावसायिक संरचनाओं को स्थापित करने के लिए उस औद्योगिक प्रयोजन से कोई विचलन नहीं होना चाहिए। पट्टे के पीछे का समग्र उद्देश्य, जेकेएसएल से प्रत्यर्थी संख्या 1 को सौंपे जाने के बावजूद अपरिवर्तित रहा।

21. एएआईएफआर योजना में विभिन्न आवश्यकताएं शामिल हैं जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 को पूरा करना अनिवार्य था। इनमें उस स्थल पर औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार शामिल था, जिसे संचालित करने के लिए जेकेएसएल अब पर्याप्त वित्तीय स्थिति में नहीं थी। इसके अलावा, जैसा कि योजना द्वारा भी आवश्यक था, प्रत्यर्थी संख्या 1, जेकेएसएल और श्रमिक संघों के बीच उपरोक्त त्रिपक्षीय समझौता समझौते को प्रभावी किया जाना था। निपटान समझौतों ने श्रमिकों को देय मुआवजे को 40.42 करोड़ रुपये तय किया, और यह भी परिकल्पना की गई कि विचाराधीन श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार प्राप्त होगा, जो कि प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। एएआईएफआर योजना के प्रासंगिक भाग प्रत्युत्पादन योग्य हैं:

"9. जेवी साझेदार की पहचान

9.1 बोस्टन स्थित एक परामर्श कंपनी मैसर्स एक्सेस इंटरनेशनल (एक्सेस) की मदद से कंपनी द्वारा की गई व्यापक खोज के बाद जेकेएसएल द्वारा अराफत समूह की पहचान की गई है ...

9.2 चल रहे श्रम विवादों के समाधान और श्रम देनदारियों के निपटान के बिना कोटा इकाइयों की व्यक्तिगत संपत्तियों का निपटान संभव या व्यावहारिक नहीं था। पुनरुद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण विचार भावी खरीदार द्वारा श्रम दायित्व की धारणा थी क्योंकि श्रमिकों की बकाया राशि बहुत अधिक थी और उसी पुनरुद्धार के निपटान के बिना संभव नहीं था। इसलिए, प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए। कंपनी द्वारा एक्सेस के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि क्वांटम प्रस्ताव, पुनः आरंभ की जा रही इकाइयों की संख्या, सृजित की जा रही कुल नौकरियों की संख्या, और श्रम विवादों और श्रम देनदारियों की धारणा के समाधान के संबंध में उच्च की इच्छा के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाए।"

22. एएआईएफआर योजना के अनुसरण में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने शुरू में एक्रिलिक फाइबर के निर्माण के लिए एक इकाई को फिर से शुरू किया। शेष 6 इकाइयां निष्क्रिय हालत में रहीं। दुर्भाग्य से, पुनर्जीवित की गई एकमात्र इकाई में अक्टूबर, 2007 में आग लग गई, जो केवल कुछ समय के संचालन के बाद और अंतरित पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर किए जाने के केवल 6 महीने बाद लगी, जिसके परिणामस्वरूप कारखाने को बंद कर दिया गया। नतीजतन, एलआईए, कोटा में औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने का समग्र उद्देश्य विफल हो गया। इसका परिणाम एएआईएफआर

योजना में अपेक्षित औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने में बाद की विफलता के संबंध में मुकदमेबाजी का एक दशक था जिसमें मुख्य रूप से श्रमिक यूनियन और प्रत्यर्थी संख्या 1 शामिल थे।

23. कामगारों ने अपने बकाया की वसूली और पुनर्वास योजना को लागू करने के अपने प्रयास में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, बीआईएफआर और एएआईएफआर सहित कई मंचों के समक्ष कार्यवाही शुरू की। इन मुकदमों में एक एसएलपी था, और एएआईएफआर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी किए गए निर्देशों के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष परिणामी समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं। निर्देश कामगारों के पक्ष में थे और पुनर्वास योजना को आगे बढ़ाने के लिए जिसे एएआईएफआर ने पहले मंजूरी दी थी। हालाँकि, अपील में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एएआईएफआर का प्रत्यर्थीसंख्या 1 पर कोई अधिकारिता नहीं थी क्योंकि यह एसआईसीए के तहत "रुग्ण कंपनी" नहीं थी। इसे आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। अपीलार्थी संघों और अन्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा 18.11.2016 को खारिज कर दिया गया था, और बाद की समीक्षा याचिकाओं को भी क्रमशः 17.08.2017 और 06.03.2018 को खारिज कर दिया गया था, यह पुष्टि करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान दिया गया कि एएआईएफआर योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों या कामगारों के समूहों द्वारा की जाने वाली कुछ अन्य कार्यवाहियां विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं और हमारे प्रयोजनों के लिए उनका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 18.11.2016² को एसएलपी को खारिज करने वाले आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

2 सीए संख्या 8597-8599/2010

"12. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा कई प्रतिरोध उठाए गए हैं, जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वे इन अपीलों में विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हम अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और उपयुक्त दिशा-निर्देश पारित करने के लिए बीआईएफआर स्वतंत्र है।"

24. प्रत्यर्थी संख्या 1 और विभिन्न श्रमिक संघों के बीच कानूनी लड़ाई के बीच, पूर्व ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एलआईए, कोटा पर एक किफायती आवास योजना विकसित करने का प्रयास किया। यह आवेदन एक बार फिर कोटा के जिला कलेक्टर को किया गया। इस समय तक, क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी थीं। हालांकि, जन आवास योजना के तहत विचार किए जाने वाला यह आवेदन असफल रहा।

25. इसके बाद, एलआईए, कोटा से संबंधित मामलों पर एक दशक से अधिक समय तक कलेक्टर के साथ सीधे व्यवहार करने के बाद, प्रत्यर्थीसंख्या 1 ने अंततः भूमि के औद्योगिक से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन की मांग की, पट्टे के तहत उसके कब्जे वाली भूमि के 23% की सीमा तक। हालांकि, यह प्रस्ताव कलेक्टर की बजाय रीको को सौंपा गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी स्थिति बदल ली, पहले 2007 में पट्टा विलेखों के निष्पादन के लिए या जन आवास योजना के लिए जिला कलेक्टर के साथ संपर्क करने के बाद, अब उसके बजाय रीको के साथ समन्वय कर रहा है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य 1979 के नियमों के तहत उप-विभाजन और भूमि परिवर्तन को प्रभावी बनाना था। इन प्रस्तावों पर 03.10.2018 को आरआईआईसीओ द्वारा

गठित भूमि योजना समिति द्वारा विचार किया गया और 05.10.2018 को आरआईआईसीओ द्वारा जारी बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज उप-विभाजन और अंतरण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई। इसके एक दिन बाद, 06 अक्टूबर, 2018 को, राजस्थान विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। रीको की अवसंरचना विकास समिति ने 08/10/2018 को वाद का अनुसरण किया और इस संबंध में अपनी स्वीकृति जारी की।

26. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 22.11.2018 को रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पूरक पट्टा समझौते निष्पादित किए गए। इन पक्षों के बीच दिनांक 13.12.2018 को भूखंडों के विलयन के लिए एक अन्य पूरक विलेख पर भी हस्ताक्षर किए गए। 2018 के राजस्थान चुनाव में सरकार बदलने के बाद अंतरण जांच के दायरे में आ गया था। नवनिर्वाचित मंत्रिपरिषद ने चुनावों से पहले 6 महीने की अवधि में पूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए 01.01.2019 को एक कैबिनेट समिति का गठन किया। जब यह आंतरिक विचार प्रकट हो रहा था, रीको ने अपने इकाई कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे 27.05.2019 को, अगली सूचना तक, 1979 के नियमों के नियम 20 (सी) के तहत भूमि के उपयोग के अंतरण के लिए अनुमति देना बंद कर दें। हालांकि, आरआईआईसीओ की कोटा शाखा ने 05 जुलाई, 2019 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुरोध के अनुसार एलआईए, कोटा के उप-विभाजन की अनुमति दी। उप-खंड की मंजूरी के बाद ही यह गलती स्पष्ट हो गई थी, जिसके कारण कोटा स्थित कार्यालय द्वारा भूमि के संपरिवर्तन और भूखंड के उप-विभाजन दोनों के संबंध में क्रमशः 22.07.2019 और 25.07.2019 को वापस लेने के आदेश जारी करने की आवश्यकता थी।

27. इस बीच, राज्य सरकार द्वारा गठित कैबिनेट समिति द्वारा आंतरिक विचार-विमर्श 03.08.2019 तक बढ़ाया गया, जब समिति ने एलआईए, कोटा में संपत्ति के

संपरिवर्तन के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई सभी अनुमतियों और अनुमोदनों को रद्द करने का संकल्प लिया।

28. राज्य सरकार ने रीको के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 138 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीको को प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रदान किए गए अनुमोदनों को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। रीको ने 11.10.2019 और 14.10.2019 को भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति को अंततः रद्द करने के साथ-साथ उन पूरक पट्टों को भी रद्द करने के आदेश जारी किए, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर अस्तित्व में थे।

29. प्रत्यर्थी संख्या 1 इन कार्रवाइयों से व्यथित था और उसने राज्य सरकार के साथ-साथ रीको को विभिन्न अभ्यावेदन दिए, जिसमें भूमि पर अपना पट्टा और कब्जा बहाल करने की मांग की गई थी। आखिरकार, पट्टे को रद्द करने और भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन की अनुमति को चुनौती देते हुए इसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उठाए गए तर्कों में शामिल हैं:

(क) रीको के एओए के अनुच्छेद 138 का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं था और इसके तहत किए गए निर्णयों या जारी किए गए निर्देशों से किसी तीसरे पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता था;

(ख) भले ही अनुच्छेद 138 में वैधानिक बल था, जिस तरीके से प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिए गए अनुमोदनों और अनुमतियों को रद्द कर दिया गया था, वह संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक था;

(ग) प्रत्यर्थी संख्या 1 को न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही खुद को बचाव का मौका दिया गया था। इस प्रकार,

आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था

(घ) 1979 के नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना था, क्योंकि एलआईए, कोटा को 18.09.1979 के आदेश के तहत रीको को अंतरित कर दिया गया था।

30. राज्य सरकार और उसके प्रतिनिधियों ने याचिका की संधारणीयता पर इस आधार पर आपत्ति की कि रीको के एओए का अनुच्छेद 138 वैधानिक प्रकृति का नहीं है और इसलिए, इस संबंध में एक रिट दायर नहीं की जा सकती है। भूमि के आवंटन को रद्द करने और भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति का बचाव करते हुए, आगे तर्क इस आधार पर दिए गए थे कि यह निर्णय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में लिया गया था, जो उस अवधि के दौरान लागू हुआ था जब रीको की भूमि योजना समिति और अवसंरचना विकास समिति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 23% भूमि को व्यावसायिक उपयोग में संपरिवर्तन की अनुमति देने का निर्णय लिया था।

31. जबकि मामला शुरू में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था, उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ को फ़ाइनल अंतरित करने का निर्णय लिया। विभिन्न अपीललार्थी संघ, जो एएआईएफआर योजना के कार्यान्वयन न होने से व्यथित थे, को कार्यवाही में शामिल किया गया। आखिरकार, खण्ड पीठ ने विस्तृत दलीलों को सुना और प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति से सहमति व्यक्त करते हुए, आक्षेपित निर्णय पारित किया। यह माना गया:

i) यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि क्या एओए के अनुच्छेद 138 के तहत रीको को ऐसे कदम उठाने का निर्देश दिया जा सकता है जो किसी तीसरे पक्ष के मूल अधिकार को निराकृत कर सकते हैं। इसके लिए एकल

न्यायाधीश के बजाय विवाद का निर्णय करने के लिए खण्ड पीठ की आवश्यकता थी;

ii) राज्य सरकार द्वारा रीको को प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि के आवंटन को रद्द करने का निर्देश देने का निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट इस उपाय के खिलाफ सुनवाई योग्य थी;

(iii) 18 सितम्बर, 1979 के सरकारी आदेश में राजस्थान राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रीको को उनके विकास की देखरेख और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आवंटित किया गया था। इसके बाद, इन जमीनों के संबंध में जो भी कार्रवाई की जाएगी, वह 1979 के नियमों के तहत होगी। पूरक पट्टों और संपरिवर्तन को रद्द करते समय राज्य सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा इन नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी;

iv) एलआईए, कोटा के लिए मास्टर प्लान के तहत भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति थी। रीको, जो अब इन भूमियों का प्रभारी था, के पास मास्टर प्लान के साथ पठित 1979 के नियमों के तहत भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति देने का अधिकार था, यदि इसे आवश्यक और उचित समझा गया;

v) 03.08.2019 को अपने निष्कर्ष के लिए कैबिनेट समिति द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था कि पट्टों को रद्द करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी**³ वाले मामले में यह अधिकथित किया था कि कतिपय कार्रवाइयों के

3 (1978) 1 एससीसी 405

कारणों को अंतिम विनिश्चय में ही शामिल किया जाना था और बाद में शपथपत्रों के माध्यम से पूरक नहीं बनाया जा सकता था। पिछली सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को निरस्त करने के लिए सरकार का परिवर्तन एक अनुज्ञेय उत्प्रेरक नहीं हो सकता है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 को पूरे विचार-विमर्श के बारे में अंधेरे में रखा गया था और उसके मामले की वकालत करने के लिए कोई मंच नहीं था कि भूमि का आवंटन और संसंपरिवर्तन कानूनी रूप से सही क्यों था;

vi) यह दावा कि भूमि को औद्योगिक उपयोग से वाणिज्यिक उपयोग में संपरिवर्तित करने की अनुमति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, संदिग्ध था, क्योंकि इस आधार पर इसी तरह की अन्य स्वीकृतियों को रद्द नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को विशेष रूप से चुना गया और निशाना बनाया गया;

vii) प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पहले से ही प्रदान किए गए पूरक पट्टा विलेख और संपरिवर्तन के आधार पर भूमि के विकास पर महत्वपूर्ण राशि खर्च की थी। इसलिए, इस समझोते से मुकरने पर, वैध अपेक्षाओं और विबंधन का सिद्धांत राज्य और उसके अधिकारियों के खिलाफ काम करेगा;

viii) बहस के दौरान श्रमिक यूनियन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में विफल रहे, और परिणामस्वरूप उनके निवेदनों पर विचार नहीं किया जा सका।

नतीजतन, उच्च न्यायालय ने कैबिनेट समिति के फैसले और रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवंटन को रद्द करने के लिए उठाए गए कदमों को रद्द कर

दिया। अपीलार्थी संघ, रीको और राज्य अब मामलों के इस बैच में अपील करने के लिए हमारे सामने आए हैं।

ख. बहस

32. हमने क्रमशः राजस्थान राज्य और रीको का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे और डॉ. मनीष सिंघवी की दलीलें सुनीं। उन्होंने निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से आक्षेपित निर्णय में खामियों को इंगित करने की कोशिश की:-

i) एलआईए, कोटा में प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि हमेशा राज्य सरकार के पास रही और औद्योगिक भूमि को रीको के नियंत्रण में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में 18.09.1979 के आदेश के बावजूद इसे कभी भी रीको को आवंटित नहीं किया गया। पिछले वर्षों में रीको द्वारा किए गए विभिन्न संसूचना और गतिविधियों से संकेत मिलता है कि उसे भी इस तथ्य की जानकारी थी। इसलिए, रीको के पास भूमि के उपयोग को औद्योगिक से वाणिज्यिक में बदलने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रस्ताव पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था;

ii) जब एएआईएफआर योजना और जेकेएसएल के लिए पुनर्वास योजना के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ पट्टे का नया सेट निष्पादित किया गया, तो समझौतों पर कोटा के जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रीको इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, वास्तव में, इस तरह से काम किया था कि जिला कलेक्टर और राज्य के राजस्व अधिकारी हमेशा विषय-क्षेत्र के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे;

iii) विचाराधीन भूमि को 1979 के नियमों के बजाय 1959 के नियमों के माध्यम से विनियमित किया जाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि, जैसा कि रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दशकों से अपने आचरण द्वारा पहले ही स्वीकार किया था, कि राज्य सरकार ने एलआईए, कोटा पर नियंत्रण बनाए रखा। इसलिए, जिला कलेक्टर, कोटा के माध्यम से केवल राजस्थान राज्य, न कि रीको, भूमि के संपरिवर्तन और पूरक पट्टा विलेखों के निष्पादन के प्रस्ताव पर विचार कर सकता था। 1979 के नियमों के नियम 12 में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई थी कि नए सम्मिलित प्रावधान केवल उन पट्टों पर लागू होंगे जिन पर संभावित रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इस मामले में, जेकेएसएल को पहले से ही 1959 के नियमों के तहत एलआईए, कोटा के क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था;

iv) 1959 के नियमों के नियम 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विचाराधीन भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना है। राज्य सरकार के स्पष्ट प्राधिकार के बाद ही उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। 1959 के नियमों के नियम 9 में कहा गया है कि यह प्रावधान है कि भूखंडों के उप-विभाजन की मांग करते समय भी सरकार की अनुमति ली जानी चाहिए। इसलिए, इस प्रक्रिया का प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था यदि वह भूमि के उपयोग और तदनुसूची उप-विभाजन में परिवर्तन करना चाहता था;

v) रीको ने कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 1 से पट्टा किराया या सेवा शुल्क की मांग नहीं की। दस्तावेजों और संसूचना की श्रृंखला से, जैसा कि पहले ही

उद्धृत किया गया है, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि पर अधिकार और अधिकार क्षेत्र की कमी के बारे में रीको की भी यही राय थी। यह भूमि हर समय राज्य सरकार के पास रही;

vi) प्रत्यर्थी संख्या 1 एलआईए, कोटा में औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के अपने दायित्व को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा। एएआईएफआर द्वारा पुनर्वास योजना की अनिवार्य शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था और एसआईसीए के अनुसार, इस चूक का परिणाम कंपनी को बंद करना था;

(vii) भूमि के औद्योगिक से वाणिज्यिक में संपरिवर्तन की अनुमति का उद्देश्य प्रत्यर्थी संख्या 1 को लाभ पहुंचाना और उस उद्देश्य को विफल करना था जिसके लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी थी। पिछली सरकार और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एएआईएफआर योजना के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता की अवहेलना करते हुए, भूमि के उपयोग को बदलने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और कोटा क्षेत्र के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई;

viii) नई सरकार के पास पिछले शासक वर्ग के फैसलों की जांच करने का अधिकार था, जैसा कि **कृष्णा बल्लव सहाय और अन्य बनाम जांच आयोग और अन्य**⁴ मामले में इस न्यायालय ने दिया था।

इसके अलावा, रीको के एओए के अनुच्छेद 138 ने स्पष्ट रूप से राजस्थान राज्य को कुछ उपायों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति दी है। इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ पूरक पट्टा विलेख

4 [1969] 1 एससीआर 387

को रद्द करना और भूमि के उपयोग को संपरिवर्तित करने की अनुमति को रद्द करना शामिल था। अनुच्छेद 138 का एक समान खंड लगभग हर सरकारी नियंत्रित इकाई के अनुच्छेदों/ज्ञापन में निहित है, और इसे **भारतीय उर्वरक निगम का प्रबंधन बनाम उनके कर्मचारियों**⁵ में बरकरार रखा गया है और बाद में **सुखदेव सिंह और अन्य बनाम भगत राम और अन्य**⁶ में एक संविधान पीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

ix) तर्क के रूप में, भले ही भूमि को 18.09.1979 के आदेश के अनुसार रीको को आवंटित माना गया था और निगम एलआईए, कोटा के संबंध में अनुमोदन और अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था, फिर भी एओए के अनुच्छेद 138 के तहत राजस्थान राज्य द्वारा जारी निर्देशों में कोई खामी नहीं थी। राज्य सरकार ने रीको को जनहित में अपने आदेशों के अनुसार कार्य करने का आदेश देने का पूर्ण विवेकाधिकार बरकरार रखा;

x) इसके बाद रीको ने स्वयं निर्णय लिया कि भूमि के उपयोग के संदर्भ में किसी भी संपरिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विचार-विमर्श राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के बाद हुआ। इस प्रकार के किसी भी अन्य संपरिवर्तनों को रोकने का अंतिम निर्णय दिनांक 05.07.2019 को राज्य सरकार और राज्य भर के सभी रीको इकाई कार्यालयों को जारी किया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए बदलने और इस उद्देश्य के लिए भूखंड के उप-विभाजन के लिए दी गई अनुमति, दोनों

5 [1969] 2 एससीआर 706

6 (1975) 1 एससीसी 421

क्रमशः 22.07.2019 और 25.07.2019 को वापस ले ली गई। पूरक पट्टा विलेख को 11.10.2019 को रद्द कर दिया गया;

xi) सरकार द्वारा नीति में बदलाव के खिलाफ 1959 के नियमों, या यहां तक कि उस मामले के 1979 के नियमों, में कहीं भी कोई गारंटी नहीं दी गई है। सरकार के लिए यह पूरी तरह से स्वीकार्य है कि वह बदलती वास्तविकताओं के अनुसार कार्य करे, विशेष रूप से तब जब तत्कालीन कार्यकारी अधिकारियों और रीको के प्रबंधन की मिलीभगत से सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग निजी लाभ के लिए किए जाने का एक स्पष्ट मामला है;

xii) कानून के विरुद्ध विबंधन का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खर्च किया गया पैसा एलआईए, कोटा के लिए मास्टर प्लान के उल्लंघन को मान्य नहीं करेगा। योजना में स्पष्ट रूप से एक विशुद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र पर विचार किया गया था, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इसके बजाय वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा से ध्वस्त हो गया था।

(xiii) प्रत्यर्थी संख्या 1 भूमि पर किए गए सटीक निवेश को ठोस रूप में दिखाने में विफल रहा था। भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति देने वाले पिछले निर्णय की बहाली की मांग करने का इसका न्यायसंगत अधिकार अभिलेखों से सिद्ध नहीं हुआ था। भले ही इस तरह के दावे में कुछ योग्यता थी, **मोतीलाल पदमपत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**⁷ में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि जनहित और बाध्यकारी कानूनों और/या नियमों के प्रावधानों की निगरानी करके द्वारा विबंध को रद्द कर दिया जाएगा;

7 (1979) 2 एससीसी 409

xiv) तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा एकल न्यायाधीश से खंडपीठ को मामले का अंतरण राजस्थान उच्च न्यायालय, 1952 के नियमों के तहत अनुचित और अनियमित था। इस प्रक्रियात्मक आधार पर भी, आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं था।

33. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और श्री ए.एन.एस. नादकर्णी, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए पेश हुए, ने निम्नलिखित शर्तों में राजस्थान राज्य और रीको द्वारा प्रस्तुतियाँ को खारिज करने का प्रयास किया है: – –

i) दिनांक 03.08.2019 को कैबिनेट समिति का निर्णय पूरी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 1 को चुनने के लिए और पिछली सरकार के शासन के दौरान रीको द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदन को रद्द करने के लिए लिया गया था। रद्द करने के कारण कभी नहीं बताए गए और न ही फाइल या अंतिम निर्णय में मौजूद हैं। बाद में रद्द करने के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया। अंततः उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा अंततः उद्धृत सभी कारण केवल बाद के विचार थे, जैसे:

क) आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण;

ख) रीको द्वारा उपयोग परिवर्तन के भूखंडों का उप-विभाजन प्रदान नहीं किया जा सकता था और निगम के पास भूमि अंतरण की योग्यता नहीं थी;

(ग) केवल कलेक्टर को अनुमति देने की शक्ति थी।

ii) आदर्श आचार संहिता अप्रासंगिक है, क्योंकि भूमि को वाणिज्यिक में अंतरित करने के लिए आवेदन, और उप-विभाजन की अनुमति, चुनाव

प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले अगस्त 2018 में दायर की गई थी। इस बीच, उसी भूमि योजना समिति और अवसरचना विकास समिति द्वारा कई अन्य निर्णय लिए गए, जिनमें से कोई भी रद्द नहीं किया गया। यहां तक कि भूमि योजना समिति के संबंध में, कई अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया उसी अवधि के दौरान जब प्रत्यर्थी संख्या 1 का आवेदन लंबित था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अलावा, सितंबर 2018 और दिसंबर 2018 में लगभग 70 मामलों को मंजूरी दी गई थी। अपीलार्थियों द्वारा इनमें से किसी को भी बाद में रद्द नहीं किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह शुद्ध मनमानी का कार्य है और आदर्श आचार संहिता पर उठाए गए तर्क एक लचर बहाने के अलावा और कुछ नहीं हैं;

iii) संपरिवर्तन के 30 अन्य उदाहरण हैं जिनमें रीको ने 1996 से 2019 तक अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है। इन 30 मामलों में से 3 मामले एलआईए, कोटा से हैं। इन तीन मामलों में 100% भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में संपरिवर्तन करना शामिल था, जो की प्रत्यर्थी संख्या 1 के विपरीत हैं जिसमें केवल 23% का संपरिवर्तन मांगा गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बनाई गई आवासीय कॉलोनियों पर राज्य द्वारा आपत्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, हाल ही में 2022 में, रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से पट्टे का किराया और सेवा शुल्क की मांग की गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह प्रभारी है;

iv) कलेक्टर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ 2007 के प्रारंभिक अंतरण पट्टा विलेखों पर केवल हस्ताक्षर किए थे क्योंकि विचाराधीन पट्टा विलेख नए पट्टे नहीं थे, लेकिन जेकेएसएल के पक्ष में पहले से मौजूद पट्टे की शेष

अवधि के लिए निष्पादित किए गए थे। एएआईएफआर योजना ने राज्य सरकार की सहमति को संदर्भित किया, जिसके लिए कलेक्टर की भागीदारी भी आवश्यक थी। यही एकमात्र कारण था कि 2007 के समझौतों को कलेक्टर के साथ निष्पादित किया गया, न कि रीको के साथ;

v) यह बहुत स्पष्ट है कि एलआईए, कोटा में भूमि रीको को अंतरित और आवंटित की गई थी और निगम को एकमात्र प्राधिकरण माना गया था, राज्य सरकार द्वारा भी, जो भूमि से निपटने में सक्षम था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.09.1979 के आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों को अंतरित किया जाना है, जिसके अनुसरण में उद्योग के संयुक्त निदेशक ने एक आदेश द्वारा 28.09.1979 को रीको को भूमि आवंटित की।

vi) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 100 के तहत, राज्य सरकार ने 1959 के नियम बनाए थे, जो राज्य भर में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और इन क्षेत्रों में पट्टों के अनुदान को नियंत्रित करने के लिए थे। 1959 के नियम, नियम 11ए और 12 को सम्मिलित करके प्रयोजनपूर्वक संशोधित किए गए थे। नियम 11ए में कहा गया है कि औद्योगिक विकास के लिए रीको को औद्योगिक भूमि आवंटित की जानी है, और नियम 12 के तहत, कंपनी को विकास के लिए विभिन्न उद्यमियों को पट्टे के माध्यम से भूमि वितरित करने का अधिकार है। इसलिए, रीको को आवंटन एक वैधानिक आवंटन है, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम और 1959 के नियमों द्वारा मान्य है;

vii) प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रीको द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार काम किया और इसलिए, अपीलार्थी अब वचन-विबंध और वैध अपेक्षाओं के

सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एलआईए, कोटा में लगभग 137.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है, और अपीलार्थी यूनियन के श्रम का बकाया भुगतान भी किया है, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते में सहमति व्यक्त की गई है;

viii) जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस धारणा पर काम किया है कि रीको ने वैध रूप से भूमि के संपरिवर्तन और भूखंडों के उप-विभाजनका अनुमोदन किया था, इसलिए बाद में रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वचन विबंध पूरी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में लागू होता है, और और अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत **मोतीलाल पदमपत (पूर्वोक्त) निर्णय**, इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति के लिए फायदेमंद है;

ix) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने के पीछे का कारण सत्तारूढ़ सरकार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस तरह का व्यवहार मनमाना, भेदभावपूर्ण और कानून में अस्वीकार्य है। इस न्यायालय ने **तमिलनाडु राज्य बनाम श्याम सुंदर⁸** वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि राज्य के किसी परिकरण का ऐसा मामला नहीं हो सकता जिसके द्वारा वह स्वयं राज्य द्वारा अपनाई गई स्थिति के विपरीत अभिवचन करता हो। कुछ परियोजनाओं के संबंध में अपनाई गई नीतियों को बदलती सरकारों के अनुसार बदलते नहीं रहना चाहिए। किसी राज्य के शासन के मामले में या पूर्व सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान द्वारा लिए गए निर्णय के निष्पादन के साथ, जब विचाराधीन निर्णय में राजनीतिक दर्शन शामिल नहीं होता है, तो अगली सरकार को इसे तार्किक निष्कर्ष तक देखने की आवश्यकता होती है;

(x) सरकारें कभी हाँ कभी ना नहीं कर सकतीं और उन्हें अनुमोदन और निंदा करने की अनुमति नहीं है। रीको ने 1979 के नियमों के अनुपालन में एक विस्तृत निर्णय पहले ही ले लिया था जो कि लागू नियम हैं। वे तुच्छ आधारों पर इससे पीछे नहीं हट सकते हैं जो केवल बाद के विचार हैं। शासन एक सतत प्रक्रिया है और संविधान के तहत, किसी भी सरकार के पास पिछली सरकार के फैसलों की जांच करने, रद्द करने और वापस लेने के लिए समीक्षा की कोई सामान्य शक्ति उपलब्ध नहीं है। **कृष्ण बल्लव सहाय (पूर्वोक्त)** पर अपीललार्थियों की निर्भरता भी गलत है क्योंकि उस मामले से संबंधित एक जांच सरकारी अधिकारियों/मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर की जा रही है। इन तथ्यों का पता चलने के बाद ही सरकार ने पहले के सत्ताधारी दल के फैसले को पलट दिया। वर्तमान परिदृश्य में, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और न ही जांच की गई है;

xi) अपीलार्थी नीतियों को लागू करते समय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाए गए कार्य नियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य थे, जिसे एक बार फिर पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। नियमों के नियम 5 में कहा गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हुए, विभिन्न मंत्रियों को सरकार का कार्य आवंटित करेंगे और उनके पोर्टफोलियो को विशिष्ट विभागों का आवंटन करेंगे। नियम 9 यह अपेक्षा करता है कि किसी विशेष विभाग के प्रभारी मंत्री को उस विभाग के तहत कार्य करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। कार्य के नियमों की अनुसूची 1 के तहत, उद्योग मंत्री को रीको से जुड़े मामलों और औद्योगिक मामलों जैसे पूरक पट्टा विलेखों को रद्द करने और/या अनुमतियों को वापस लेने के मामले में निर्णय लेना है। दिनांक

03.08.2019 का अंतिम निर्णय, जिसमें प्रश्नगत निरस्तीकरण का निर्देश दिया गया उसमें उद्योग मंत्री की भागीदारी शामिल नहीं थी। इसके अलावा, निर्णय को अंतिम रूप से जारी करने से पहले प्रमाणीकरण के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। **एमआरएफ बनाम मनोहर पर्रिकर और अन्य⁹** मामले में इस न्यायालय ने कार्य के नियमों की अनिवार्य प्रकृति को मजबूत किया है;

xii) रीको के एओए के अनुच्छेद 138 का सहारा पूरक पट्टा विलेख को रद्द करने और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति के लिए नहीं लिया जा सकता था। अनुच्छेदों में इस तरह के खंड आम तौर पर कंपनी की नीति निर्धारित करने के लिए हैं और तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के लिए नहीं हैं। अपीलार्थियों द्वारा अपने एओए के अनुच्छेद 138 के तहत रीको को आदेश जारी करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे अनुपयोगी हैं क्योंकि उन मामलों में तथ्य प्रश्नगत निगमों के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं। वर्तमान मामले में की गई कार्रवाई (यों) का संबंध रीको के आंतरिक मामले से नहीं है, बल्कि वैध रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्राप्त अनुमतियों और निहित अधिकारों के निराकरण से है। रद्द करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही 1979 के नियमों के तहत प्रदान की गई है, जिसका पालन करने की आवश्यकता है यदि इस तरह के कठोर उपाय किए जाने हैं। रीको को इस प्रकार से निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार को निरंकुश और अनियंत्रित शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इसका उपयोग मनमाने ढंग से और कानून के तहत किसी भी प्रक्रिया को ध्यान में रखे

बिना किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस कथित शक्ति का दुरुपयोग किया है, जो वह हमेशा इसमें निहित होने का दावा करती है;

xiii) यह न्यायालय पहले ही **बी. राजगोपाला नायडू बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, मद्रास और अन्य¹⁰** वाले मामले में यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि रीको के एओए के अनुच्छेद 138 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग विशिष्ट निकायों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपीलीय शक्तियों के रूप में नहीं किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान परोक्ष और अनिर्दिष्ट कारणों से रीको द्वारा पहले लिए गए निर्णयों को रद्द करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का प्राधिकार नहीं देते हैं। इसके अलावा, इस तरह की कार्रवाई कानून में द्वेष का स्पष्ट सबूत है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जैसा कि इस न्यायालय ने **कलाभारती एडवर्टाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य¹¹** में वर्णित किया है;

xiv) 18.09.1979 के आदेश में स्पष्ट भाषा में कहा गया था कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रीको को अंतरित किया जाएगा और इसमें एलआईए, कोटा भी शामिल है। यह निर्णय संयुक्त निदेशक द्वारा 28.09.1979 को प्रभावी किया गया था और जिस क्षेत्र पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पट्टा प्रतिधारित किया, वह क्षेत्र रीको के नियंत्रण में आ गया। 1979 के नियम उसी वर्ष लागू किए गए थे, और उन दिशा-निर्देशों को प्रदान करने के लिए थे जिनके आधार पर रीको उप-विभाजन, भूमि उपयोग में परिवर्तन

10 (1964) 7 एससीआर 1

11 (2010) 9 एससीसी 437

और औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन के लिए अनुमति सहित अपने कार्यों को पूरा करेगा।

xv) राज्य सरकार ने, वास्तव में, उसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पास की भूमि के संबंध में दायर एसएलपी (सिविल) संख्या 8552/2021 में एक रुख अपनाया है, जिसके द्वारा वह रीको को एसी भूमि के अंतरण स्वीकार करती है जो पहले ही हो चुका है। इसने स्वीकार किया है कि रीको ने राज्य सरकार की जगह ली है और निगम अपने द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों में नागरिक निकाय या नगर निगम के समान सेवाएं प्रदान करता है। यही कारण है कि 1959 के नियमों में नियम 12 को विशेष रूप से जोड़ा गया था, ताकि रीको को भी राज्य सरकार को मिलने वाली सभी शक्तियाँ प्रदान की जा सकें। इसलिए, निगम राज्य सरकार की जगह लेता है;

xvi) आगे, जैसा कि 1979 के नियमों का उल्लेख 1959 के नियमों के नियम 12 में किया गया था, 1979 के नियमों को विशेष रूप से उनमें शामिल किया गया था। 1979 के नियमों में इस उल्लेख के आधार पर 1979 के नियमों को न केवल वैधानिक मान्यता दी गई, बल्कि इसके अतिरिक्त, 1979 के नियमों के तहत किए गए सभी आवंटनों को भी कानूनी समर्थन और मान्यता प्राप्त हुई;

xvii) इसी प्रकार भरतपुर औद्योगिक क्षेत्र के मामले में कलेक्टर द्वारा परफेक्ट पॉटरी को एक आवंटन किया गया था। पट्टे में कहा गया है कि औद्योगिक उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, बाद में, औद्योगिक क्षेत्र को आरीको को अंतरित कर दिया गया और निगम ने भूमि के उप-विभाजन और संपरिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप कलेक्टर ने पट्टे को समाप्त कर

दिया था। यह मामला राजस्थान राज्य की एक उच्च स्तरीय समिति को भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की थी और जिसमें महाधिवक्ता, प्रधान सचिव विधि, प्रधान सचिव उद्योग और अन्य शामिल थे। समिति ने अभिनिर्धारित किया कि 1959 के नियमों के नियम 12 के अंतःस्थापन के फलस्वरूप, रीको द्वारा की गई कार्रवाई विधिमान्य थी और समाप्ति के कलेक्टर के आदेश को अपास्त किया जाना था। समिति के निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

"समिति का निर्णय

उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति के सदस्यों की राय थी कि रीको के पास अविवादित अधिकार क्षेत्र है। उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों के मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/विकसित किया गया था और जिन्हें 18.09.1979 के आदेश द्वारा रीको को अंतरित कर दिया गया था और बाद में 13.07.1982 की अधिसूचना द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र संशोधन नियम, 1959 में अनुवर्ती संशोधन, नियम 12 को शामिल करते हुए, को ध्यान में रखते हुए।

उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कलेक्टर भरतपुर के दिनांक 22.08.2019 के आदेश को अपास्त करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु, रीको को मामले के विचारार्थ प्रमुख सचिव, राजस्व के माध्यम से राजस्व विभाग में राजस्थान सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

एसडी/-

(हुकम सिंह राजपुरोहित)

सरकार के सचिव

और सदस्य सचिव"

X ----- X

----- X

xviii) इसी तरह के एक अन्य मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी शपथ ग्रहण की बात स्वीकार की गई है।¹² उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में राज्य की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं: **क)** औद्योगिक भूखंडों के संबंध में 1979 के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए रीको को अधिकृत किया गया है। कानूनी विधानों/अधिनियमितियों में इन नियमों के संदर्भ के आधार पर नियमों ने स्वयं वैधानिक शक्ति प्राप्त कर ली है। इसे देखते हुए, कोई अन्य प्राधिकरण 1979 के नियमों के तहत विनियमित गतिविधियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं होगा; **ख)** रीको का अपना अधिकार 1959 के नियमावली के नियम 11 ए और 12 से प्राप्त होता है, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने निगम पर औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की जिम्मेदारी निहित की थी;

12 अनुलग्नक आर-47: डी. बी. डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 19102/2018, "रविन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य" – श्री राजेन्द्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर, जेडीए, जोधपुर द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से।

(ग) रीको, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में, उस तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं होता जिस तरह से यह करता है यदि स्पष्ट प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया होता।

xix) मास्टर प्लान के तहत भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। चूंकि 1979 के नियम 18.09.1979 के आदेश के आधार पर रीको को औद्योगिक भूमि हस्तांतरित करने के लिए लागू थे, निगम का एकमात्र दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि उप-विभाजन और भूमि के उपयोग में परिवर्तन मास्टर प्लान के साथ उक्त नियमों के अनुरूप हो। इसके अलावा, राजस्थान राज्य ने स्वयं 19.03.2003 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी, उस समय आई मंदी के मद्देनजर;

xx) जेकेएसएल से प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि के अंतरण के लिए प्रारंभिक समझौते पर कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए नहीं कि राज्य सरकार का अभी भी नियंत्रण था, बल्कि इसलिए कि एसआईसीए और एएआईएफआर योजना के तहत ये आवश्यकताएं थीं। 1959 के नियमों के नियम 9 (iv) के तहत एक पट्टेदार को, जिसे एसआईसीए, उस समय जेकेएसएल, के तहत एक "रुग्ण कंपनी" घोषित किया गया था, किसी तीसरी इकाई को अपने पट्टे के अधिकारों के अंतरण के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। एएआईएफआर योजना के तत्वावधान में जिला कलेक्टर, कोटा के माध्यम से अनुमति प्रकट की गई थी। यह नया पट्टा नहीं था, बल्कि अस्तित्वयुक्त पट्टे की पहले से मौजूद अवधि का विस्तार था। इसलिए,

यह प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं थी कि राजस्थान राज्य ने भूमि पर नियंत्रण बनाए रखा और केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता थी जिसे 1959 के नियमों के तहत पूरा किया जा रहा था, जेकेएसएल की एक "रुग्ण कंपनी" के रूप में स्थिति के कारण। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने लगातार इस दृष्टिकोण के अनुरूप काम किया है कि रीको का भूमि पर नियंत्रण है और इसके संबंध में आगे के उपाय करने के लिए संबंधित शक्ति है, जैसे कि भूखंडों के उपयोग और उप-विभाजन के संपरिवर्तन के लिए;

xxi) दिनांक 12.01.1995 के पत्र को अपीलार्थियों ने इस बात के प्रमाण के रूप में माना कि राज्य सरकार द्वारा भूमि पर स्वामित्व बरकरार रखा गया था, बाद में 31.03.1995 के एक पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस पत्र के आधार पर अंतरित भूमि की फाइलों को रीको के पास रखने का निर्देश दिया गया;

xxii) जिस जन आवास योजना योजना के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कलेक्टर को आवेदन किया था, वह विशुद्ध रूप से इसलिए था क्योंकि योजना के तहत ही ऐसा करना अनिवार्य था। यह किसी भी तरह से एक स्वीकृति के रूप में कार्य नहीं करता है कि कलेक्टर और राज्य सरकार एलआईए, कोटा में भूमि के प्रभारी थे। वास्तव में, कलेक्टर ने इस मामले में रीको की राय मांगी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कलेक्टर की अपनी दृढ़ता को दर्शाता है कि निगम से सहमति लेने की आवश्यकता है;

xxiii) कारण बताओ नोटिस की कमी या प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना बचाव करने का अवसर अपीलार्थियों के मामले के लिए घातक है। **स्वदेशी**

कॉटन मिल्स बनाम भारत यूनियन¹³ ने प्रशासनिक निर्णयों के लिए भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया था। रद्द करने की प्रक्रिया 1979 के नियमों के नियम 24 (1) के तहत पहले से ही प्रदान की गई थी, जिसका पालन किया जाना था।¹⁴

xxiv) अपीलार्थी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को प्रस्तुत करने के संबंध में निराधार आरोप लगा रहे हैं। रोस्टर के मुखिया होने के नाते मुख्य न्यायाधीश एकल या खण्ड पीठ के समक्ष किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सक्षम थे। एओए के अनुच्छेद 138 को चुनौती देना सर्वोपरि लोक महत्व का मुद्दा था, इसलिए मामले को खण्ड पीठ के समक्ष रखा गया था।

xxv) एएआईएफआर योजना की विफलता के बारे में तर्क अप्रासंगिक और मुद्दे से परे थे। इस न्यायालय ने श्रमिक संघों द्वारा दायर याचिकाओं के संदर्भ में अपने पहले के आदेश में पहले ही पुष्टि कर दी थी कि

13 (1981) 1 एससीसी 664

14 24. रद्द करना

निगम को संबंधित वरिष्ठ डीजीएम/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा इन नियमों, आवंटन पत्र की शर्त या पट्टे के समझौते की शर्तों के भंग के लिए 45 दिनों का पंजीकृत एडी कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भूखंड आवंटन रद्द करने का अधिकार होगा। नियम 3 (डब्ल्यू) के तहत आवंटित भूमि/भूखंड को छोड़कर सभी श्रेणियों की भूमि/भूखंड आवंटन के लिए भूखंड रद्द करने की शक्ति इकाई प्रमुख के पास होगी।

कारण बताओ नोटिस में आवंटि को कारण बताओ नोटिस में कहा जाएगा कि आवंटि द्वारा किए गए चूक को देखते हुए भूखंड आवंटन क्यों न रद्द किया जाए, भूखंड का पट्टा विलेख क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और भूखंड का कब्जा क्यों न ले लिया जाए। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि, कथित चूक को केवल ब्याज/प्रतिधारण शुल्क के भुगतान या नियमों और शर्तों/इसके नियमितीकरण के उल्लंघन को हटाने पर ही माफ किया जाएगा। यदि आवंटिती द्वारा विलम्ब/चूक या निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन को दूर करने के नियमितीकरण हेतु बकाया राशि जमा करने की प्रतिबद्धता के बिना कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो भूखंड का पट्टा विलेख समाप्त करते हुए भूखंड का आवंटन रद्द किया जाए।

एसआईसीए प्रत्यर्थी संख्या 1 पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह "रुग्ण कंपनी" नहीं थी। प्रश्रुत भूमि नीलामी के माध्यम से एएआईएफआर योजना के हिस्से के तहत प्राप्त की गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बीआईएफआर या एएआईएफआर का अधिकार क्षेत्र होगा।

xxvi) जहां तक अपीलार्थी संघों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) का संबंध है, उनकी समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने के सर्वोच्च न्यायालय के 17.08.2017 और 06.03.2018 के पहले के आदेशों ने इस मुद्दे पर विराम लगा दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एएआईएफआर योजना के तहत श्रमिकों को उनकी सहमति से देय राशि का भुगतान किया था और पुनर्वास योजना के संदर्भ में इसे आगे कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।

34. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री दवे और डॉ सिंघवी ने अपने पहले के तर्कों को एक बार फिर से दोहराने के अलावा, अपने प्रत्युत्तर में निम्नलिखित खंडन प्रस्तुत किए:—

i) नई सरकार का कार्य, चुनाव के बाद, पहले के सत्तारूढ़ दल के निर्णयों में जाना कानूनी रूप से स्वीकार्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरक पट्टे के विलेख को रद्द करने, उप-विभाजन के लिए अनुमोदन को रद्द करने, और भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के पीछे कथित दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करने में विफल रहा था;

ii) रीको के एओए के अनुच्छेद 138 के तहत निगम को निर्देश जारी करने की शक्ति पर कोई बंधन नहीं है। प्रदान किए जाने वाले कारणों की आवश्यकता के संदर्भ में, **सचिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और**

अन्य¹⁵ में न्यायाधीश चिनप्पा रेड्डी की राय ने रेखांकित किया कि किसी निर्णय से पहले की बैठक की प्रक्रिया, विचार-विमर्श और कार्यवृत्त को किसी विशेष उपाय के लिए कारण का पता लगाते समय ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति के विपरीत, अंतिम फैसले के हस्तांतरण में पूरे तर्काधार के अभिन्यास की आवश्यकता नहीं थी;

iii) यह केवल बाद की सरकार है जो पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को देखने में सक्षम और समर्थ है। मौजूदा सरकार के पास पहले के फैसलों की जांच करने और अनियमितताओं का पता चलने पर उन्हें रद्द करने के सभी प्राधिकार और अधिकार थे। राज्य सरकार ने इस मामले में अपने जनादेश और दायित्व का पालन किया है;

iv) रीको एक कंपनी से अधिक कुछ नहीं है और 1979 के नियम इसके एओए के तहत बनाए गए हैं। ये नियम वैधानिक आदेशों और आवश्यकताओं के अधीन हैं। 1979 के नियम रीको के आंतरिक विनियमों के एक सेट से अधिक कुछ नहीं हैं और 1959 के उन नियमों से तुलना नहीं की जा सकती है जो राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधिनियमित किए गए थे। इस न्यायालय ने **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य**¹⁶ में ऐसी कंपनियों के चरित्र और एओए के माध्यम से उनके व्यवसाय के संचालन और अनुच्छेदों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए आंतरिक नियमों पर जोर दिया है;

15 (1987) 2 एससीसी 295

16 (1986) 1 एससीसी 264

v) भूमि के उपयोग और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए 1959 के नियमों में नियम 11 ए उपयुक्त प्रावधान है। चूंकि संबंधित भूमि कभी भी रीको को अंतरित नहीं की गई थी, इसलिए रीको 1979 के नियमों के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता था। 1959 के नियमों के तहत राज्य सरकार हमेशा विषय भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण करती रही।

35. अपीलार्थी संघों ने भी जेकेएसएल के पूर्व कर्मचारियों के अधिकारों के समर्थन में निम्नलिखित दलीलें दी हैं: – –

i) संघों ने 2007 में हस्ताक्षरित प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रारंभिक अंतरित पट्टा विलेख को चुनौती दी है। यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसके परिणाम का उसके बाद शुरू की गई अन्य सभी कार्यवाहियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें हमारे समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं शामिल हैं;

ii) अपीलार्थी संघों ने एएआईएफआर योजना को केवल इस आधार पर स्वीकार किया था कि एलआईए, कोटा में औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू किया जाएगा। श्रमिकों को 250 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था, जिसमें से वे केवल एक छोटा हिस्सा लेने के लिए सहमत हुए थे क्योंकि पुनर्वास योजना में इकाइयों को फिर से शुरू करने और उसके परिणामस्वरूप उनके लिए रोजगार की परिकल्पना की गई थी। चूंकि योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 उत्पादन को फिर से शुरू करने में असफल रहा था, इसलिए मजदूरों का पूरा बकाया शेष था।

ग. विश्लेषण

36. हमारे समक्ष प्रस्तुत व्यापक और गहन प्रस्तुतियों की सहायता से, हम अब हमारे समक्ष मौजूद विवाद की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

ग.1. क्या एलआईए, कोटा हमेशा राज्य सरकार के प्रबंधन और नियंत्रण में रहा है या इसे 18.09.1979 के सरकारी आदेश के अनुसार रीको को अंतरित कर दिया गया था?

37. सभी पक्षों की ओर से उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति से, हमारे निर्धारण के लिए पहला सवाल यह उठता है कि क्या एलआईए, कोटा राज्य सरकार के निर्बाध प्रशासनिक नियंत्रण में जारी रहा, या क्या इसे रीको को अंतरित कर दिया गया था। उत्तर को उजागर करने के लिए, उन तथ्यों को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनका उल्लेख पहले ही विस्तार में किया जा चुका है। मोटे तौर पर इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1958 में जेकेएसएल को पट्टे के आधार पर सरकारी भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन राज्य सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसे राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के साथ पढ़ा जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 100 राज्य सरकार को औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के साथ-साथ वार्षिक मूल्यांकन आदि जैसी अन्य शर्तों को लागू करने की शक्ति प्रदान करती है। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने 1959 के नियम बनाए। इस प्रकार, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए जेकेएसएल को भूमि का आवंटन 1959 के नियमों के साथ पठित 1956 के अधिनियम के तहत विनियमित किया गया। भूमि के आवंटन की एक शाखा के रूप में, राज्य सरकार और जेकेएसएल ने क्रमशः पट्टाकर्ता और पट्टेदार के द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए। इस स्तर पर 1959 के नियमों के नियम 2 का उल्लेख करना लाभदायक हो सकता है जिसमें यह प्रावधान है कि औद्योगिक क्षेत्र में भूमि को 99 वर्षों के लिए "... राज्य

सरकार द्वारा उद्योगपति विभाग में..." पट्टे के आधार पर आवंटित किया जा सकता है। नियम 4 में कहा गया है कि इस तरह के प्रत्येक पट्टे का नवीकरण पट्टेदार के विकल्प पर 99 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है।

38. अब हम 1959 के नियमों के नियम 8 का उल्लेख कर सकते हैं, जैसा कि आनुच्छेद 6 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि का उपयोग कारखाने परिसर और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टरों के निर्माण, जो उस उद्योग में लगे लोगों के लिए आवश्यक हैं, के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। नियम 8 राज्य सरकार को उन उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति देने का अधिकार देता है जिनके लिए शुरू में भूमि आवंटित की गई थी।

39. इस संदर्भ में, 1967 में जेकेएसएल के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित प्रथम पट्टा विलेख में निहित अनुबंध प्रासंगिक हैं। इस पट्टे के तहत, पट्टेदार निर्धारित औद्योगिक उद्देश्य के लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य था, जिसमें विफल होने पर भूमि "पट्टाकर्ता" को वापस करने के लिए उत्तरदायी थी। इससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि 1967 का पहला औपचारिक पट्टा 1959 के नियमों के प्रावधानों के अनुरूप था।

40. राजस्थान राज्य और जेकेएसएल के बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का संबंध तब तक निर्बाध रूप से जारी रहा जब तक कि जेकेएसएल को 'रुग्ण कंपनी' घोषित नहीं कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तब एएआईएफआर के आदेशों के तहत और एलआईए, कोटा में भूमि के लिए, श्रम संघों के साथ निष्पादित त्रिपक्षीय समझौतों के आधार पर, जेकेएसएल की स्थिति में कदम रखा। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि न तो 9.10.2002 और 22.10.2002 के त्रिपक्षीय समझौतों के तहत, न ही स्वीकृत पुनर्वास योजना दिनांकित 23.1.2003 के तहत, राज्य, जेकेएसएल, या

प्रत्यर्थी संख्या 1, जैसा भी मामला हो, के बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का संबंध कभी भी बाधित नहीं हुआ था। इस न्यायिक संबंध को राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच और मजबूत किया गया था जब कोटा के कलेक्टर माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में 7 नए पट्टे विलेख निष्पादित किए गए थे। इन 7 पट्टों का विवरण इस आदेश के अनुच्छेद 20 में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि 17 मार्च, 2007 को निष्पादित इन नए पट्टे विलेख में निहित नियम और शर्तें मोटे तौर पर वही थीं जो मूल रूप से जेकेएसएल को विषय भूमि को पट्टे पर देते समय शामिल की गई थीं।

41. घटनाओं के इस क्रम से जो स्पष्ट रूप से उभर कर आता है वह यह है कि 1958 से 2007 तक, और आगे वर्तमान तिथि तक, राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1, या इसके पूर्ववर्ती जेकेएसएल के बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार के संबंध में कोई समाप्ति नहीं हुई है। 1959 के नियमों के साथ पठित 1956 के अधिनियम के तहत विधिवत शासित इस संविदात्मक संबंध को कभी भी स्पष्ट रूप से या अन्यथा समाप्त नहीं किया गया था और न ही इसे किसी पूरक हस्तांतरण विलेख द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

42. अब हम कुछ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों, घटनाओं और सरकारी आदेशों और परिपत्रों को संबोधित कर सकते हैं, जिन पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बहुत भरोसा किया है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 18.09.1979 को एक आदेश (अनुच्छेद 9 में पुनः प्रस्तुत) जारी किया था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि "राजस्थान के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को केवल राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनन विकास निगम के माध्यम से विकसित किया जाएगा"। शासनादेश में आगे घोषित किया गया कि "उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों को दिनांक 1.10.1979 से राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनन विकास निगम

लिमिटेड, जयपुर को सौंप दिया जाएगा।" उपरोक्त उल्लिखित सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के तथाकथित अनुपालन में, संयुक्त निदेशक, जिला औद्योगिक केंद्र, कोटा ने 28.09.1979 को एक आदेश जारी किया (अनुच्छेद 9 में भी पुनः उद्धृत) जिससे "बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा" सहित कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को निगम को अंतरित कर दिया गया।

43. 18.09.1979 के सरकारी आदेश के दायरे और आशय के संबंध में और क्या इसे एलआईए, कोटा में जेकेएसएल को आवंटित भूमि के रूप में प्रभावी किया गया था, इस संबंध में पक्षों के बीच एक अंतहीन बहस चल रही है। यह याद रखा जाना चाहिए कि जिस समय प्रश्नगत सरकारी आदेश पारित किया गया था, उस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई।

44. सर्वप्रथम, हम दिनांक 18.09.1979 के सरकारी आदेश के प्रयोजन और प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि हम समझ पाए हैं, राजस्थान के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के "विकास" के उद्देश्य से आरएसएमआईडीसी को अंतरित किया जाना था। औद्योगिक क्षेत्रों को केवल इसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सौंपा जाना था। दूसरे शब्दों में, आरएसएमआईडीसी को औद्योगिक क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण का कार्य सौंपा गया था, जैसे "(क) सड़कों का निर्माण; (ख) बिजली की आपूर्ति; (ग) पानी की आपूर्ति, (घ) सीवरेज प्रणाली; (ङ) औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सभी संबंधित सुविधाएं" आदि।

45. यहां यह समझना भी उतना ही प्रासंगिक है कि पट्टेदार 1959 के नियमों के नियम 3 के तहत आवंटित औद्योगिक भूमि के लिए विकास शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आवंटियों पर विकास शुल्क लगाने के बाद, पट्टेदार के रूप में राज्य सरकार को प्रतिदान के सिद्धांत पर औद्योगिक क्षेत्र में सभी सुविधाएं उपलब्ध

कराने का दायित्व था। चाहे ऐसी सेवाएं और सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा अपने खर्च पर विकसित की गई हों या उस उद्देश्य के लिए किराए पर ली गई किसी एजेंसी के माध्यम से, जहाँ तक पट्टाकर्ता –पट्टेदार के रिश्ते के निर्वाह का संबंध है, पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

46. हम स्पष्ट कारण से भी कहते हैं कि दिनांक 18.09.1979 के सरकारी आदेश में निहित अभिव्यक्ति 'सौंप दिया गया' को राज्य सरकार से आरएसआईएमडीसी या रीको को औद्योगिक भूमि के स्वामित्व के अंतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। संयुक्त निदेशक द्वारा अपने 28.09.1979 के आदेश में प्रयुक्त "अंतरण" शब्द को दिनांक 18.09.1979 के सरकारी आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से कहता है कि औद्योगिक क्षेत्रों को सौंपना केवल विकास उद्देश्यों के लिए था।

47. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक अचल संपत्ति का स्वामित्व या हक कानून के किसी अधिनियम या ऐसे स्वामित्व अधिकारों को अंतरित करने के वैध रूप से निष्पादित साधन के अलावा अंतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए जारी बहुप्रयोजन प्रशासनिक आदेश को स्वामित्व के एक निहित अंतरण के रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एलआईए, कोटा के संबंध में रीको में पट्टेदार के अधिकारों के निहित होने जैसे अस्तित्वहीन परिणाम का अनुमान लगाने के लिए 18 सितंबर, 1979 के सरकारी आदेश के तहत कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है।

48. इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य सरकार और जेकेएसएल/रीको के बीच पट्टाकर्ता-पट्टेदार का संबंध जारी है और सरकार के दिनांक 18.09.1979 के आदेश के आधार पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है।

49. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से दिए गए तर्क का एक और मजबूत मुद्दा 1959 के नियमों के नियम 11 ए और 12 पर आधारित है, जो 1982 और 1983 में संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए थे। तदनुसार हम दोनों नियमों का बारीकी से विश्लेषण करने का प्रस्ताव करते हैं।

50. नियम 11 ए कहता है कि रीको और राजस्थान पर्यटन विकास निगम को "औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास के लिए" उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर भूमि "आवंटित की जाएगी"। नियम में प्रावधान है कि भूमि रीको को पट्टा विलेख के आधार पर आवंटित की जायेगी तथा रीको सहमत नियम एवं शर्तों पर भूमि को उप-पट्टे पर देने के लिये स्वतंत्र होगा। रीको को इसके द्वारा उप-पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में ऐसे पट्टा किराया और अन्य शुल्क, जो इसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, लगाने और वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया है। उप-पट्टों की अवधि 99 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियम 11 ए के खंड (viii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूमि राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी, सभी बाधाओं से मुक्त और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के, यदि रीको या इसके उप-पट्टेदार औद्योगिक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करते हैं, या उल्लंघन करते हैं पट्टे या उप-पट्टे की शर्त के अलावा किसी अन्य की। नियम 11 ए, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उप-पट्टों को सख्ती से निष्पादित करने के लिए आगे प्राधिकरण के साथ, 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर रीको को भूमि के आवंटन पर विचार करता है। यदि रीको या इसके उप-पट्टेदार औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने में विफल रहते हैं या किसी अन्य शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से भूमि को सभी दावों से मुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। अभिव्यक्ति "होगा" भविष्य में रीको को भूमि के आवंटन का प्रतीक है। नियम 11 ए उन भूमि के संबंध में आकर्षित नहीं है जो 23.12.1983 को इस नियम के अंतःस्थापन से पहले पट्टे पर दी गई थी।

51. हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि नियम 11 ए प्रत्यर्थी संख्या 1 के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने केवल जेकेएसएल का स्थान लिया है और पट्टा विलेख वर्ष 2007 में सीधे राज्य द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किए गए थे, नियम 11 ए का सहारा लिए बिना, अर्थात्, रीको के माध्यम से। यदि यह 2007 में रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नए पट्टा विलेखों के निष्पादन का मामला होता, तो यह दृढ़ता से तर्क दिया जा सकता था कि इस तरह का आवंटन रीको को नियम 11 ए के तहत प्रदान किए गए प्राधिकरण से आगे था। तथ्य ऐसी संभावना की पुष्टि नहीं करते हैं।

52. इसके अतिरिक्त, नियम 11 क की स्पष्ट शब्दावली यह स्पष्ट रूप से दर्शित करती है कि निगम को आवंटित भूमि पर केवल प्रबंधकीय शक्ति हो सकती है। जैसा कि नियम 11 ए के तहत बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि रीको को आवंटन विशुद्ध रूप से पट्टे के आधार पर किया जाता है, और स्वामित्व और हक राज्य सरकार के पास स्पष्ट रूप से रहता है। रीको औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों में राज्य के एक एजेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। राज्य इसमें व्यापक शक्ति बना हुआ है और रीको इसके अधीन है।

53. नियम 12 (इस आदेश के अनुच्छेद 11 में पुनः प्रस्तुत) के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग नियम 11 ए का परिणाम है, अर्थात् यदि राज्य सरकार ने नियम 11 ए के तहत पट्टे के आधार पर रीको को भूमि आवंटित की है, तो नियम 12 का यह खंड रीको को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और उक्त निगम को अंतरित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को "खाली भूखंडों" के अपने 1979 के नियमों के अनुसार "आवंटन करने" का अधिकार देता है।

54. अधिक विनिर्दिष्ट रूप से, नियम 12 का पहला भाग रीको को भूमि के संबंध में उप-पट्टों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करता है, जो राज्य सरकार द्वारा 1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत उसे पट्टे पर दी गई है।

55. नियम 12 के दूसरे भाग में कहा गया है कि रीको को उन उद्यमियों से पट्टा विलेख निष्पादित करने, विकास शुल्क प्राप्त करने, पट्टा किराया और अन्य बकाया राशि प्राप्त करने के लिए भी "अधिकृत किया जाएगा", जिन्हें 1959 के नियमों के तहत पहले से ही भूखंड आवंटित किए गए थे। हमारी सुविचारित राय में, दूसरा भाग एक सक्षमकारी उपबंध है जिसके अधीन रीको को 1982 से पूर्व के आवंटियों के समूह से पट्टा विलेख निष्पादित करने या विकास प्रभार/पट्टा किराया और अन्य बकाया वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस प्रावधान को सरल रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रीको केवल उस मामले में पट्टा विलेख का निष्पादन करेगा जहां भूमि मुख्य रूप से आवंटित की गई थी, लेकिन पट्टाकर्ता और पट्टेदार या पट्टेदार और उप-पट्टेदार के बीच एक औपचारिक समझौते को निष्पादित किया जाना बाकी है। यदि भूमि का एक टुकड़ा पहले ही आवंटित कर दिया गया था और राज्य तथा ऐसे आवंटी के बीच एक औपचारिक पट्टे का विलेख निष्पादित किया गया था, तो उसी पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में दूसरा पट्टे का विलेख निष्पादित करने का कोई अवसर नहीं है। उस मामले में, केवल विकास प्रभार और पट्टे का किराया आदि की वसूली रीको द्वारा उन कारणों के लिए की जानी है जिनकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं और जो सरकार के दिनांक 18.09.1979 के आदेश के अनुसार रीको द्वारा किए जाने वाले विकास गतिविधियों के लिए केवल एक लागत कारक है। नियम 12 का दूसरा भाग भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे को इन कारणों से मजबूत नहीं करता है:—

(क) जेकेएसएल के पक्ष में पट्टा विलेख नियम 12 के लागू होने से पहले वर्ष 1967 में पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे;

(ख) विवादित भूमि का कोई भी हिस्सा कभी भी 1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत रीको को आवंटित नहीं किया गया था;

(ग) प्रत्यर्थी संख्या 1 जेकेएसएल का एक विकल्प है और यही कारण है कि पहले से मौजूद पट्टे की शेष अवधि के लिए केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में ताजा पट्टा विलेख निष्पादित किए गए थे;

(घ) राज्य सरकार और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच कोई स्वतंत्र पट्टेदार संबंध नहीं था सिवाय इसके कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एएआईएफआर आदेश के अनुसरण में जेकेएसएल को प्रतिस्थापित किया;

(ङ) नियम 12 के दूसरे भाग की गैर-प्रयोज्यता को फिर से मजबूत किया गया जब 2007 में राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अंतरित पट्टा विलेख निष्पादित किए गए थे, न कि रीको द्वारा;

(च) हमें सूचित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भी 2007 के बाद से लगातार कई वर्षों तक कोटा के तहसीलदार के पास पट्टा किराया जमा किया गया है, न कि रीको के पास; और

(छ) राज्य सरकार की सहमति से रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टेदार और उप-पट्टेदार के रूप में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

56. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह था कि 1959 के नियमों के नियम 9(iv) की आवश्यकता के अनुसार अंतरण पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को भूमि के अंतरण के लिए राज्य सरकार

द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, जब पट्टे वाली इकाई को एक रुग्ण कंपनी घोषित किया जाता है। इस आदेश के अनुच्छेद 6 में नियम 9 को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया गया है।

57. हम, एक बार फिर, इस प्रस्तुति से अप्रभावित हैं। यदि 1959 के नियम प्रारंभ में लागू नहीं होते तो नियम 9 (iv) का अनुपालन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बल्कि, यह तथ्य कि इस प्रावधान का अनुपालन आवश्यक था, इस बात का पर्याप्त संकेत है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरी तरह से अवगत था कि राज्य सरकार के पास एलआईए, कोटा का स्वामित्व, हक और नियंत्रण था।

58. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का संबंध हर समय वैध रूप से बना रहा है और रीको को कभी भी 18 सितंबर, 1979 के सरकारी आदेश द्वारा या 1959 के नियमों के नियम 11 ए और 12 के तहत राज्य सरकार को दरकिनार करने और एलआईए, कोटा के संबंध में पट्टेदार की स्व-घोषित भूमिका ग्रहण करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। चूंकि, जेकेएसएल और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में क्रमशः 1967 और 2007 के पट्टा विलेख राज्य सरकार द्वारा 1959 के नियमों के नियम 2 के अनुसार निष्पादित किए गए थे, रीको के पास प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि उपयोग बदलने या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भूखंड के उप-विभाजन की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था, जो 1959 के नियमों के नियम 8 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी अनुमति देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से कानून में गलत है और यह पक्षकारों के बीच बाध्यकारी द्विपक्षीय संविदाओं के साथ पठित 1959 नियमों के उपबंधों के गलत अर्थ पर आधारित है।

59. ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह से 18.09.1979 के सरकारी आदेश या 1959 के नियमों के नियम 8, 9, 11 ए और 12, राज्य सरकार या रीको द्वारा की समझ पर निर्भर हैं। एलआईए, कोटा के रूप में रीको की स्थिति के संबंध में विभिन्न मंचों के समक्ष उनके असंगत रुख के बावजूद, हमने मुख्य रूप से उक्त सरकारी आदेश और 1959 के नियमों को पढ़ने के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है। हालाँकि, हम यह शीघ्रता से जोड़ते हैं कि राज्य सरकार और रीको द्वारा बाद में जारी किए गए पत्राचार/परिपत्र, जिन्हें हमने इस फैसले के अनुच्छेद 12 से 15 में पुनः प्रस्तुत किया और चर्चा की है, स्पष्ट रूप से सरकारी आदेश और 1959 के नियम(ऊपर संदर्भित) दोनों के हमारे अर्थ को मजबूत करते हैं।

ग-2. क्या रीको के 1979 के नियमों की प्रकृति सांविधिक हैं?

60. रीको द्वारा बनाए गए 1979 के नियम सांविधिक चरित्र के हैं या नहीं, इस बारे में प्रश्न कमोबेश अकादमिक है क्योंकि भाग ग-1 में हमारे नियंत्रण को देखते हुए इन अपीलों का भाग्य इस मुद्दे पर निर्भर नहीं करता है। फिर भी, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर राय दी है, हम इस प्रश्न का उत्तर देने का विचार करते हैं ताकि राज्य के अधिकारियों, रीको या पट्टाधारकों के मन में कोई अनिश्चितता न रहे।

61. आरंभ में ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रीको कोई सांविधिक निकाय नहीं है। कंपनी को राजस्थान राज्य द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अस्तित्व में लाया गया था, जिसके इसकी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। किसी अधिनियम "द्वारा" अस्तित्व में आने वाली कंपनियों और किसी अधिनियम के "तहत" सृजित कंपनियों के बीच अंतर यह है कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी उक्त अधिनियम का सृजन नहीं है, बल्कि यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आई है।

62. एस.एस. धनोआ बनाम नगर निगम, दिल्ली और अन्य¹⁷ में इसे आगे बढ़ाया गया था, जिसमें कहा गया था:

"9. निगम, अपने व्यापक अर्थों में, एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के हकदार व्यक्तियों का कोई यूनियन हो सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से उस अर्थ में नहीं है जिसमें इसे यहाँ प्रयोग किया गया है। विधायिका के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम का अर्थ केवल ऐसा निगमित निकाय हो सकता है जो अधिनियम के कारण अपने अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है, न कि केवल अपनी निगमित हैसियत के लिए। उदाहरण के लिए, एक नगर पालिका, एक जिला परिषद या एक ग्राम पंचायत विधानमंडल के एक अधिनियम के अस्तित्व और स्थिति के लिए बाध्य है। दूसरी ओर, कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी में खुद को गठित करने वाले व्यक्तियों का एक यूनियन या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के अधिनियम के लिए नहीं बल्कि दलों के कार्यों के लिए ऋणी है, हालांकि, यह विधानमंडल के एक अधिनियम के लिए एक निकाय कॉर्पोरेट के रूप में अपनी स्थिति का ऋणी हो सकता है।"

63. हमारे संदर्भ में इस अंतर के महत्व को कार्यकारी समिति वैष डिग्री कॉलेज बनाम लक्ष्मी नारायण¹⁸ में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था:

17 1981 (3) एससीसी 431

18 1976 (2) एससीसी 58

“10... दूसरे शब्दों में स्थिति यह प्रतीत होती है कि संबंधित संस्था को अपने अस्तित्व के लिए ऐसे क़ानून का ऋणी होना चाहिए जो उसकी शक्तियों का स्रोत होगा। ऐसे मामले में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि यदि कोई क़ानून नहीं है, तो क्या संस्था का कोई अधिनियमी अस्तित्व है? यदि उत्तर नकारात्मक है तो निःसंदेह यह एक सांविधिक निकाय है, लेकिन यदि संबंधित क़ानून के किसी संदर्भ के बिना संस्था का अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन केवल सांविधिक उपबंधों द्वारा शासित है, तो इसे सांविधिक निकाय नहीं कहा जा सकता है...।”

64. हमारे पास, बहुत स्पष्ट रूप से, कंपनी अधिनियम, 1956 के "तहत" निगमित एक कंपनी है। रीको का अस्तित्व किसी क़ानून के कारण नहीं है, बल्कि इसका गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया है और यह इसके उपबंधों के अधीन है। यह केवल कंपनी अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित है न कि इसके द्वारा सृजित। 1979 के नियम, जिसके बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने तर्क दिया था, में "सांविधिक स्वाद" शामिल था, को रीको के एओए के अनुच्छेद 93 के अनुसार जारी किया गया था। यह देखना मुश्किल है कि गैर-सांविधिक कंपनी के अनुच्छेदों के तहत अस्तित्व में लाए गए विनियमों को "सांविधिक नियमों" की स्थिति कैसे दी जा सकती है।

65. प्रत्यर्थियों ने एम.जी. पांडके व अन्य बनाम नगर परिषद, हिंगणघाट, जिला वर्धा व अन्य¹⁹ का हवाला दिया है 1979 के नियमों के सांविधिक प्रकृति के होने के संबंध में अपना मामला बनाने के लिए। उस मामले में, महाराष्ट्र राज्य ने कार्यकारी निर्देशों के

माध्यम से "माध्यमिक विद्यालय संहिता" बनाई थी। इसके बाद राज्य ने महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1965 और संबद्ध महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विनियम, 1966 को लागू किया। बाद वाले के भीतर, माध्यमिक विद्यालय संहिता का उल्लेख किया गया था और यह अनिवार्य किया गया था कि स्कूल विनियम 19 (7) (xvi) के तहत संहिता का अनुपालन करें। जब माध्यमिक विद्यालय संहिता और प्रत्यर्थी नगरपालिका परिषद के उपनियमों के बीच एक संघर्ष उत्पन्न हुआ, तो इस न्यायालय को संहिता की कानूनी स्थिति का निर्धारण करना पड़ा और इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचे:

"12. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं:

1. महाराष्ट्र विनियमों का विनियमन 19 (7) (xvi), जो एक सांविधिक विनियमन है, नगर परिषद के लिए संहिता के उपबंधों का पालन करना अनिवार्य बनाता है। संहिता स्वयं गैर-सांविधिक हो सकती है लेकिन महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19(7)(xvi) से उत्पन्न संहिता का पालन करने का आदेश अनिवार्य है। कानूनी-आदेश के तहत संहिता द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, इसके विपरीत कोई उप-कानून नगर परिषद द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।

...

13. जब वर्ष 1963 में संहिता लागू की गई थी, तब विदर्भ मंडल में अधिनियम और विनियम प्रभावी थे। अधिनियम और विनियमों के तहत अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है, संहिता ने

शेष महाराष्ट्र के लिए अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष निर्धारित करते हुए, विदर्भ शिक्षकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अधिवर्षिता की अनुमति दी। महाराष्ट्र अधिनियम, जो 1 जनवरी, 1966 को लागू हुआ, ने अधिनियम और विनियमों को निरस्त कर दिया। बाबूलाल के मामले में (एआईआर 1974 बॉम 219) उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र अधिनियम के निरसन और व्यावृत्ति धारा को संदर्भित किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विनियमों को बचाने के लिए कोई उपबंध नहीं था। यह मानते हुए कि अधिनियम के तहत विनियम निरस्त कर दिए गए थे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई संहिता जारी रही। अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता द्वारा यह विवादित नहीं है कि संहिता अपने आप में सांविधिक नहीं है और कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति की है। लेकिन वह दृढ़ता से महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19(7)(xvi) पर निर्भर करता है और तर्क देता है कि उक्त विनियम नगर परिषद हिंगणघाट के लिए संहिता के उपबंधों का पालन करना अनिवार्य बनाता है। यह राज्य सरकार पर है कि वह जिस तरह से चाहे, उस तरीके से संहिता तैयार करे, लेकिन एक बार संहिता लागू होने के बाद महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19(7)(xvi) के तहत नगर परिषद हिंगणघाट को इसके उपबंधों का पालन करना होगा। हम विद्वान वकील के तर्क में काफी ताकत देखते हैं। यह संहिता गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों के कामकाज में सेवा की सुरक्षा, एकरूपता, दक्षता और अनुशासन लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे राज्य में

विभिन्न नगर परिषदों द्वारा संचालित स्कूलों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगर परिषदों के पास महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1965 के तहत उप-नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन यदि क्षेत्र पहले से ही सांविधिक महाराष्ट्र विनियमों के आदेश के तहत व्याप्त है, तो नगर परिषद महाराष्ट्र विनियमों के आदेश के विपरीत उप-नियम नहीं बना सकती है। हमारा विचार है कि नगर परिषद हिंगणघाट ने उप-नियमों के उप-नियम 4 को तैयार करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कदम रखा है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थियों की सेवा की शर्तें महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19 (7) (xvi) द्वारा लागू संहिता द्वारा शासित होंगी। उपनियमों के उपनियम 4 अपीलार्थियों पर लागू नहीं होंगा।"

66. हम यह देखने में विफल हैं कि यह निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहायता कैसे करता है। महाराष्ट्र विनियमों में माध्यमिक विद्यालय संहिता का एक संदर्भ दिया गया था, लेकिन किसी भी समय इस बात का संकेत नहीं मिला था कि संहिता को "सांविधिक" रूप में नामित किया गया था। वास्तव में, संहिता की कानूनी शक्ति महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19 (7) (xvi) के संदर्भ द्वारा प्रदान की गई थी, जिनकी प्रकृति सांविधिक थी।

67. यह, किसी भी तरह से, उस प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता है जो विधानों और सांविधिक नियमों में संदर्भित है, ऐसे नियमों के लिए "सांविधिक स्वाद" का संचार करता है जो इस तरह के चरित्र के नहीं हैं। वर्तमान मामले में, 1959 के नियम के नियम 12 में केवल यह कहा गया है कि रीको को

आवंटित भूमि पर निगम द्वारा 1979 के नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिक से अधिक, यह रीको पर अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का पालन करने का दायित्व आरोपित करता है, जिसे उसने अपने एओए के अनुच्छेद 93 के तहत जारी किया था। रीको के लिए 1979 के नियमों का पालन करने का दायित्व उसके स्वयं के एओए से उपजा है जिसके तहत वे नियम अस्तित्व में आए। किसी भी तरह से, यह 1979 के नियमों को सांविधिक नहीं बनाता है, जैसा कि एम.जी. पंडके (पूर्वोक्त) में स्वीकार किया गया था।

68. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1979 के नियमों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं है और विषय क्षेत्र पर प्रबल होने या शासन करने का कोई प्रश्न नहीं है।

ग.3 क्या राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता, प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में रीको द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने के उसके निर्णय को दूषित करती है?

69. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, पूरक पट्टा विलेखों और सहायक अनुमोदनों/अनुमतियों को रद्द करने के लिए निगम को निर्देश जारी करने के लिए रीको के एओए के अनुच्छेद 138 के उपयोग पर जोरदार आपत्ति करते हुए, राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्देशों को एक 'फरमान' के समान माना है जिससे प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया के किसी भी लक्षण को अपने स्वयं के पूर्वाग्रह के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दावा किया गया कि इन उपायों को शुरू करने की विधि का पालन किया जाना था और प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 को कारण बताओ नोटिस प्रदान करने में विफलता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से पालन न करने पर जोर देकर इसे और विस्तार से बताया गया।

70. दोनों पक्षों ने इस बात पर विवाद उठाया है कि रद्द करने के कारणों को आदेश में ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए या नहीं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दवे ने सच्चिदानंद पांडे (पूर्वोक्त) के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि क्या कारण प्रदान किए गए थे, इस पर विचार करने में राज्य सरकार के भीतर आंतरिक विचार-विमर्श शामिल होगा, और यह केवल आदेश तक ही सीमित नहीं होगा। उनके द्वारा जिस सटीक अंश पर भरोसा किया गया वह इस प्रकार है:

"27. डॉ. सिंघवी ने हमारे सामने इस न्यायालय के जाने-माने फैसलों का हवाला दिया... यह आग्रह करने के लिए कि सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखने और अप्रासंगिक विचारों को छोड़ने के बाद भी एक प्रशासनिक निर्णय लिया जाना चाहिए और एक आदेश के कारणों को आदेश में ही जगह मिलनी चाहिए और उन कारणों को बाद में एक शपथ पत्र के रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। निवेदन यह था कि न तो 7 जनवरी, 1981 के कैबिनेट ज्ञापन और न ही 9 सितंबर, 1981 के कैबिनेट ज्ञापन से यह पता चला कि प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया था। यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल के किसी भी ज्ञापन में जो नहीं कहा गया था, बाद में उन विचारों द्वारा पूरक नहीं बनाया जा सकता था जो निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग में कभी भी मौजूद नहीं थे। हम डॉ. सिंघवी के कथन से सहमत नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, सभी अप्रासंगिक विचारों को छोड़कर निर्णय लिया जाना चाहिए। हमने पहले ही यह इंगित

कर दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज नहीं किया और वास्तव में इन पर ध्यान दिया है। यह उन मामलों में से एक नहीं है जहां पहले साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं और बाद में निर्णय लिया जाता है और निर्णय को एक तर्कसंगत आदेश में शामिल किया जाता है। यह एक ऐसा मामला है जहां चर्चा को निश्चित रूप से लंबे समय तक जारी रखना होगा। कई कारकों को स्वतंत्र रूप से और अलग से तौलना होगा और उन पर विचार करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जहां निर्णय और निर्णयों के कारणों को केवल प्रस्ताव की शुरुआत से लेकर अंतिम निर्णय लेने तक की अवधि की घटनाओं और परिस्थितियों को देखकर ही एकत्र किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोहिंदर सिंह गिल के मामले के विपरीत, जहां वह न्यायालय एक सांविधिक पदाधिकारी द्वारा दिए गए एक सांविधिक आदेश पर विचार कर रहा था, जिसे इसलिए बाद में स्पष्टीकरण द्वारा इस आदेश के आधारों को पूरक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, वर्तमान मामला ऐसा है जहां न तो सांविधिक कार्यरत है और न ही सांविधिक पदाधिकारी शामिल है, लेकिन लेन-देन एक वाणिज्यिक हालांकि सार्वजनिक चरित्र का है जिसे सभी इच्छुक व्यक्तियों के साथ लंबी चर्चा, स्पष्टीकरण और परामर्श के बाद ही निपटाया जा सकता है। मोहिंदर सिंह गिल के मामले का सिद्धांत यहां की तथ्यात्मक स्थिति पर लागू नहीं होता है।"

71. सच्चिदानंद पांडे (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रयुक्त तर्क से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, यह उद्धरण वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के लिए सहायक नहीं हो सकता है। निकाले गए अंश का अर्थ "सभी इच्छुक व्यक्तियों के साथ परामर्श" है और निर्णय के पहले भाग में इस बात का पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से संबंधित क्षेत्र में एक होटल के निर्माण के संबंध में अभ्यावेदन और आपत्तियां भेजी गई थीं, विशेष रूप से पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस तथ्य के साथ कि लगभग 2 वर्षों से विचार-विमर्श चल रहा था, न्यायालय संतुष्ट था कि प्रासंगिक विचारों को उचित रूप से ध्यान में रखा गया था। दूसरी ओर, हमारे परिदृश्य में, कैबिनेट समिति द्वारा लगभग 7-8 महीनों तक किए गए विचार-विमर्श से यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी सुना गया था या प्रक्रिया में शामिल किया गया था।

72. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व, जिनमें से हम इस मामले में ऑडी अल्टरम पार्टेम से संबंधित हैं, इस न्यायालय द्वारा अतीत में कई बार विचार-विमर्श किया गया है। जहाँ तक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी.के. रॉय²⁰ का संबंध है, न्यायालय ने कहा:

"12... लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विस्तार और अनुप्रयोग को एक कठोर फार्मूले के भीतर कैद नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की प्रकृति, प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के चरित्र, स्टेट्यूट की योजना और नीति और विशेष मामले में प्रकट अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है..."

20 (1968) 2 एससीआर 186

73. इसके अतिरिक्त, ए. के. क्रेपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया²¹ वाले मामले में प्रशासनिक शक्ति की प्रकृति और न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए राज्य पर अधिरोपित बाध्यताओं को स्पष्ट किया गया:

“13. प्रशासनिक शक्ति और अर्ध-न्यायिक शक्ति के बीच विभाजन रेखा काफी पतली है और धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। यह अवधारित करने के लिए कि कोई शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति है या एक अर्ध-न्यायिक शक्ति, उसके लिए देखना होगा – किसी को प्रदत्त शक्ति की प्रकृति, व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को यह प्रदान की जाती है, उस शक्ति को प्रदान करने वाले कानून के ढांचे, उस शक्ति के प्रयोग से होने वाले परिणामों, और जिस तरीके से उस शक्ति के प्रयोग की उम्मीद की जाती है। हमारे संविधान के तहत कानून का शासन प्रशासन के पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। हमारे संविधान के तहत राज्य का प्रत्येक अंग कानून के शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित होता है। हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में यह अवश्यभावी है कि प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। विधि के शासन की अवधारणा अपनी जीवंतता खो देगी यदि राज्य के परिकरणों को अपने कृत्यों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से निर्वहन करने के कर्तव्य से आरोपित नहीं किया जाता है। संक्षेप में न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता और कुछ नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है न कि मनमाने ढंग से या मनमर्जी से। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में जिन प्रक्रियाओं को

21 (1969) 2 एससीसी 262

अंतर्निहित माना जाता है, वे केवल एक उचित और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए हैं। हाल के वर्षों में अर्ध-न्यायिक शक्ति की अवधारणा में आमूल परिवर्तन हो रहा है। जिसे कुछ साल पहले प्रशासनिक शक्ति माना जाता था, उसे अब अर्ध-न्यायिक शक्ति माना जा रहा है..."

74. इस संदर्भ में, यह सच हो सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर दिया। हालांकि, सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या कोई कानूनी रूप से निहित 'अधिकार' प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अर्जित किया गया है, जिसे राज्य सरकार अपनी पीठ के पीछे नहीं छीन सकती थी। यह पहले से ही हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि रीको के पास प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित औद्योगिक भूमि के संपरिवर्तन और उप-विभाजन के लिए अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। हमने आगे यह राय व्यक्त की है कि राज्य सरकार ने हमेशा पट्टेदार के रूप में अपना प्राधिकार बनाए रखा है और 1959 के नियमों के ढांचे के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऐसी अनुमति देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी था। इसका अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होगा कि रीको द्वारा उपयोग की गई स्व-घोषित शक्ति कानून में किसी मंजूरी के बिना थी, इसमें अंतर्निहित क्षमता की कमी थी और रीको ने एलआईए, कोटा के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया। रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में दी गई अनुमतियों ने कानून की नजर में प्रवर्तनीय अधिकार तो दूर, कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया। रीको ने राज्य सरकार में निहित शक्तियों को छीन लिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में स्पष्ट रूप से अवैध आदेश पारित किए। रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच समझौते और कुछ नहीं बल्कि प्रभावहीन है।

75. इन निष्कर्षों के मद्देनजर, सवाल यह उठता है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1, जिसने कानून में किसी प्राधिकार के बिना रीको की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और सुरक्षित लाभ प्राप्त किए, को सुनवाई के अवसर से वंचित होने की शिकायत करने की अनुमति दी जा सकती है। हमारी यह सुविचारित राय है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत एक खाली औपचारिकता या एक अनिवार्य अनुष्ठान नहीं होना चाहिए जिसे हमेशा किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल समिति के समक्ष विचार के लिए जो प्रमुख मुद्दा उठा, वह एलआईए, कोटा के संबंध में रीको द्वारा ग्रहण की गई शक्ति की वैधता से संबंधित था, और न कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई अनुमति किसी औचित्य या वैधता से ग्रस्त है या नहीं। यह सच है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया था, लेकिन अंततः अंतिम समाधान रीको के अधिकार की कमी के इर्द-गिर्द केंद्रित था। हमें नहीं लगता कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने विचारों के निर्माण में कैबिनेट समिति को कोई सहायता प्रदान कर सकता है। किसी भी मामले में, हमने दस्तावेजों और वैधानिक नियमों के पूरे दायरे का गहन विश्लेषण किया है और एक दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह केवल राज्य सरकार थी जो 1959 के नियमों के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवश्यक अनुमति देने के लिए सक्षम थी, न कि 1979 के नियमों के तहत अपनी शक्तियों के कथित उपयोग में रीको। हमारी पकड़ केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में लिए गए निर्णयों तक ही सीमित नहीं है, और अन्य सभी समान रूप से रखे गए पट्टे-धारकों को शामिल करेगी, जिसमें राज्य सरकार को कभी हाँ कभी ना और/ या सोच विचार करके चुनने के आधार पर तदर्थ निर्णय लेने का कोई विवेक नहीं है। एकमात्र अपवाद उस मामले में हो सकता है जहां भूमि को 1959 के नियम 11 ए के तहत रीको को स्पष्ट रूप से पट्टे पर दिया गया हो और रीको ने उक्त नियम के खंड (viii) के तहत परिकल्पित योजना के अनुसार उसी भूमि को आगे उप-पट्टे पर दिया हो।

76. इस स्तर पर हम एस. एल. कपूर बनाम जगमोहन और अन्य²² वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करना निम्नलिखित आधार पर माफ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी निम्नलिखित आधार पर छोड़ दिया गया था:

"17. इस प्रश्न से जुड़ा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक न्याय के अनुपालन में विफलता कोई मायने रखती है यदि प्राकृतिक न्याय के पालन से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वीकृत या निर्विवाद तथ्य अपने लिए बोलते हैं। जहां स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों पर केवल एक निष्कर्ष संभव है और विधि के अधीन केवल एक शास्ति अनुज्ञेय है, वहां न्यायालय प्राकृतिक न्याय के अनुपालन को विवश करने के लिए अपनी रिट जारी नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कि वह प्राकृतिक न्याय का अनुपालन नहीं करता है बल्कि इसलिए कि न्यायालय निरर्थक रिट जारी नहीं करता है। लेकिन अन्य स्थितियों में जहां निष्कर्ष विवादास्पद हैं, हालांकि, थोड़ा सा और दंड विवेकाधीन है, वहां इसे लागू करना एक हानिकारक सिद्धांत होगा।"

77. इस बिंदु पर आगे की पुष्टि के. बालासुब्रमण्यम (भूतपूर्व कैप्टन) बनाम तमिलनाडु राज्य²³ में:

22 (1980) 4 एससीसी 379

23 (1991) 2 एससीसी 708

“9... इस उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में सही माना है कि 16 नवंबर, 1976 और 15 जून, 1977 के आदेशों में निहित निर्देश, सामान्य नियमों के नियम 35 में निहित प्रावधानों के विपरीत अमान्य थे। चूंकि उक्त आदेश अमान्य थे, याचिकाकर्ता उक्त आदेशों के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेंगे और इसलिए, 3 मार्च, 1980 को आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देने का कोई सवाल ही नहीं उठता...”

78. ये निर्णय हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं कि उठाए गए कदम जो स्वयं दूषित हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का आधार नहीं बन सकते हैं। पूरक पट्टा विलेखों पर रीको द्वारा बिना किसी अधिकार के हस्ताक्षर किए गए थे। इसी तरह इसमें भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के संपरिवर्तन की अनुमति देने की क्षमता और भूखंड को उप-विभाजनकरने की अनुमति का अभाव था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 के किसी भी कानूनी निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और रीको और राज्य सरकार के बीच सख्ती से मामले में सुनवाई का अवसर मांगने का कोई वैध आधार नहीं है।

ग.4 क्या राज्य सरकार रीको के एओए के अनुच्छेद 138 के तहत रद्द करने के निर्देश के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी?

79. यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि रीको कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। रीको ने, कंपनी अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं के सम्मान में, अपने स्वयं के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स (एओए) तैयार किए हैं। इन अनुच्छेदों का अनुच्छेद 138 इस प्रकार है:

"138. राज्यपाल के निर्देश और अनुदेश:

इन अनुच्छेदों में से किसी में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे निदेश या अनुदेश जारी कर सकती है जो वह कंपनी या उसके निदेशकों के कारोबार के संचालन के मामलों के संबंध में आवश्यक समझे और इसी तरह से ऐसे किसी निदेश या अनुदेश में परिवर्तन कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है। निदेशक इस प्रकार जारी किए गए निदेशक निर्देशों का विधिवत अनुपालन करेंगे और उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे।"

80. यह आम जानकारी का विषय है कि इस प्रकृति के खंड अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और/या राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण वाले निगमों के एओए में अनिवार्य रूप से डाले जाते हैं। राज्य सरकार एकमात्र निवेशक होने के नाते, इसकी अधिभावी शक्तियों को रीको द्वारा अपने एओए के अनुच्छेद 138 के माध्यम से स्वीकार किया गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि अनुच्छेद 138 एक सर्वोपरि खंड के साथ शुरू होता है और इस प्रकार, इस प्रावधान के तहत निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार को दी गई शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है और यह अनुच्छेदों यह अनुच्छेद के भीतर किसी अन्य प्रावधान के अधीन नहीं है। यह अनुच्छेद 138 में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि राज्य सरकार "कंपनी या उसके निदेशकों के व्यवसाय के संचालन के मामलों के संबंध में ...ऐसे निर्देश या अनुदेश... जारी कर सकती है।" अनुच्छेद 138 भी राज्य सरकार को "ऐसे किसी भी निर्देश या अनुदेश को बदलने और रद्द करने" का अधिकार देता है। निदेशक सरकार के निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

81. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने रीको को भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन, भूखंडों के उप-विभाजन और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पूरक पट्टा विलेखों के लिए अपनी अनुमति वापस लेने का निर्देश दिया है। रीको की ये सभी कार्रवाइयां इसके व्यावसायिक मामलों से संबंधित थीं। चूंकि रीको ने अपनी शक्तियों से अधिक और पूरी तरह से अनधिकृत और अवैध तरीके से ये निर्णय लिए हैं, इसलिए हमारी सुविचारित राय में राज्य सरकार को एओए के अनुच्छेद 138 को लागू करने और रीको द्वारा लिए गए अनधिकृत और गैरकानूनी निर्णयों को रद्द करने का अधिकार है। एओए के अनुच्छेद 138 के तहत राज्य सरकार को अधिकार देने के पीछे का उद्देश्य रीको द्वारा अपने व्यावसायिक मामलों के संचालन में लिए गए निर्णयों को पूर्ववत और रद्द करने में सक्षम बनाना है, जो राज्य सरकार को यह लग सकता है कि यह जनहित का अपमान कर रहा है या यह अपनी नीति के विरोध में है। राज्य सरकार अनुच्छेद 138 का सहारा लेने की हकदार है जहां यह पता चलता है कि रीको द्वारा मुख्य हितधारक के रूप में राज्य के हित के लिए हानिकारक व्यावसायिक मामलों का संचालन किया गया है।

ग.5 क्या कार्य नियमों का पालन नहीं किया गया?

82. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने व्यापार के नियमों पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि उसमें प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने में विफलता से सरकार के फैसले को अमान्य कर दिया जाएगा। इस विवाद के समर्थन में **एमआरएफ (पूर्वोक्त)** में इस अदालत के पहले के फैसले का हवाला दिया गया था। मामले के इस पहलू को संबोधित करते हुए निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

"67... वर्तमान मामले में, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद

166 (3) के तहत गोवा के राज्यपाल द्वारा बनाए गए कार्य

नियमों के संदर्भ में इस मुद्दे पर अपीलार्थियों की दलीलों की जांच करने की आवश्यकता है।

68. गोवा सरकार के कार्य नियमावली के नियम 7 (2) में कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए उक्त नियम के तहत वित्त विभाग की पूर्व सहमति अपेक्षित हो, लेकिन जिसमें वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि मंत्रिपरिषद ने इस आशय का कोई निर्णय न ले लिया हो। इस नियम के शब्द महाराष्ट्र के शासन कार्य नियमों के नियम 9 के उपबंधों से अलग हैं और इन्हें गोवा सरकार के शासन कार्य नियमों के नियम 3 के उपबंधों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि सरकार का कार्य संचालन शासन कार्य नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके नियम 7 (2) के तहत वित्त विभाग की सहमति एक पूर्व शर्त है।

69. इसी तरह शासन कार्य नियमों के नियम 6 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी राज्यपाल के नाम से किसी भी विभाग द्वारा पारित सभी कार्यकारी आदेशों के लिए या नियमों के अनुसार राज्यपाल या उनके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गये अनुबंध के लिए, चाहे ऐसे आदेश या अनुबंध किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा अपने प्रभार के तहत विभाग से संबंधित किसी मामले पर या मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप या अन्यथा अधिकृत किए गए हों।

यह नियम अपेक्षा करता है कि राज्य के राज्यपाल के नाम पर किसी भी विभाग से जारी किए गए कार्यकारी आदेश की जानकारी मंत्रिपरिषद को दी जानी चाहिए ताकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके।

70. शासन कार्य नियमों के नियम 7 में यह आवश्यक है कि कोई भी विभाग वित्त विभाग की सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें राजस्व का परित्याग शामिल हो या व्यय शामिल हो जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है या कोई भूमि का अनुदान शामिल है या राजस्व का समनुदेशन या खनिजों या वन अधिकारों या पानी, बिजली या किसी सुखभोग या विशेषाधिकार के संबंध में रियायत, अनुदान, पट्टा या लाइसेंस या अन्यथा वित्तीय निहितार्थ हैं चाहे व्यय शामिल हो या नहीं।

71. गोवा सरकार के शासन कार्य नियमों के नियम 7, 3 और 6 के उपबंधों के संयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य होगा कि कोई भी प्रस्ताव, जिसके राज्य सरकार के निर्णय में संपरिवर्तित होने की संभावना है, जिसमें व्यय या राजस्व का परित्याग शामिल है, जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है या कोई मुद्दा जिसके लिए राज्य पर रियायत या अन्यथा वित्तीय निहितार्थ हैं, वित्त विभाग की सहमति के बाद ही संसाधित किया जाना अपेक्षित है और इसे

केवल प्रभारी मंत्री के स्तर पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है..."

83. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाडकर्णी ने शासन कार्य नियमों की अनुसूची-1 पर बल दिया है, जिसके तहत रीको से संबंधित मामलों को उद्योग विभाग द्वारा निपटाया जाएगा। विस्तार से, उद्योग मंत्री रीको के कामकाज को प्रभावित करने वाले निर्णयों को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकारी होंगे। चूंकि उद्योग मंत्री कैबिनेट समिति में शामिल नहीं थे और अंतिम निर्णय लेने में शामिल नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति 03.08.2019 को लिए गए निर्णय को गलत ठहराती है।

84. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा शासन कार्य राहत नियमों के सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

"भाग-II शासन कार्य का आबंटन और निपटान

...

4. सरकार का कामकाज पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सचिवालय विभागों में संचालित किया जाएगा और उसमें निर्धारित अनुसार उन विभागों के बीच वर्गीकृत और वितरित किया जाएगा।

...

7. परिषद् राज्यपाल को दी गई सभी सलाह के लिए और इन नियमों के अनुसार राज्यपाल के नाम से जारी किए गए सभी कार्यकारी आदेशों के लिए भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, चाहे ऐसी सलाह दी जाती है या ऐसे आदेश अधिकृत किए जाते हैं किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा अपने पोर्टफोलियो से

संबंधित किसी मामले पर या परिषद् या उसकी उप-समिति की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप या चाहे जो भी अन्यथा हो।

9. नियम 7 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक विभाग के प्रभारी मंत्री या प्रभारी राज्य मंत्री, उस विभाग से संबंधित कार्य के निपटान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।"

85. तथापि, हम प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रखे गए दावों से सहमत होने में असमर्थ हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शासन कार्य के नियमों का काफी हद तक पालन किया गया है। रीको द्वारा पिछले शासन के दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए 29.12.2018 को पूरे मंत्रिमंडल का आह्वान किया गया था। इनमें पूरक पट्टे और रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से संबंधित अनुमतियां शामिल थीं। कैबिनेट, जिसमें उद्योग मंत्री शामिल थे, ने एक अंतर-विभागीय समिति के साथ-साथ इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तीन उप-समितियों का गठन किया। उद्योग मंत्री से रीको से संबंधित प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को देखने की उम्मीद नहीं की जाती है क्योंकि इससे सरकार का पूरा कामकाज अव्यवहार्य हो जाएगा। अनुच्छेद 166(3) के पीछे की मंशा, जिसके तहत शासन कार्य के नियमों को तैयार किया गया है, इस न्यायालय द्वारा गुलाबराव केशवराव पाटिल और अन्य बनाम गुजरात राज्य²⁴ में संक्षेप में निर्धारित किया गया है:

"7... अनुच्छेद 166(1) और (2) स्पष्ट रूप से सभी कार्यकारी कार्रवाई के प्रमाणीकरण की परिकल्पना करते हैं और राज्यपाल के नाम पर किए जाने के लिए व्यक्त किए

24 (1996) 2 एससीसी 26

जाएंगे और राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे। अनुच्छेद 166 (3) के तहत, राज्यपाल को राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है क्योंकि यह एक ऐसा कार्य नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल से संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है..."

86. लालाराम और अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण और अन्य²⁵ में एक अन्य निर्णय ने भी निम्नलिखित को निर्धारित किया:

"104... इस प्रकार, अनुच्छेद 166(3) सरकार के मामलों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए शासन कार्य के नियमों को बनाने का आदेश देता है। खंड (1) उसके अनुरूप की गई कार्यकारी कार्रवाई की अभिव्यक्ति के तरीके को निर्धारित करता है और खंड (2) परिणामी आदेशों और लिखतों के प्रमाणीकरण के तरीके को निर्धारित करता है। शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद को सौंपी गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 166 (3) के तहत सरकार के मामलों के सुविधाजनक संचालन के लिए बनाए गए शासन कार्य नियम राज्य के शासन के प्रशासन में उनकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, कार्यपालिका के कार्यकरण की यह योजना निश्चित

25 (2016) 11 एससीसी 31

*रूप से राज्य मशीनरी के स्टील फ्रेम के प्रतिरूपण के संबंध में
संवैधानिक आदेश के अनुरूप है।"*

87. अनुच्छेद 166(3) के पीछे का उद्देश्य सरकार के सुविधाजनक प्रशासन के लिए विनियमन तैयार करना है। रीको द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और उसके बाद आवश्यक कदम उठाने के समग्र निर्णय से उद्योग मंत्री किसी भी समय पीछे नहीं रहे। व्यापक तथ्यान्वेषी जांच करते समय कैबिनेट उप-समिति केवल पूरी मंत्रिपरिषद की ओर से कार्य कर रही थी।

88. हमें यह सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि शासन एक सुविधाजनक और कुशल तरीके से किया जाता है। शासन कार्य नियमों के नियम 7 में इसी भावना का समावेश है कि यह राज्यपाल को की गई सिफारिशों के संदर्भ में मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक शासन की वकालत करता है। परिषद पूर्व सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर फिर से विचार करने के लिए उप-समितियों के गठन के निर्णय में सामूहिक रूप से शामिल थी, जिसमें रीको द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल थी।

89. एमआरएफ (पूर्वोक्त) में निर्णय ने गोवा के शासन कार्य नियमों के निर्माण के आधार पर अपना अंतिम निष्कर्ष तैयार किया और नियमों की व्याख्या करने के बाद ही वित्त विभाग से साइन ऑफ की अनिवार्य प्रकृति को आसुत किया गया। हमारे मामले में, पूर्व सरकार और रीको के निर्णयों पर गौर करने के लिए उप-समिति को 01.01.2019 को दिए गए प्राधिकरण से उद्योग मंत्री की ओर से साइन-ऑफ स्पष्ट है। इसलिए, वर्तमान मामले में शासन कार्य के नियमों के पीछे की भावना का अनुपालन किया गया है।

90. हम एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को देखने के लिए समितियों का गठन करना मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय था। विशिष्ट समिति जिसे रीको की जांच करने और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अस्तित्वहीन शक्तियों के कथित दुरुपयोग की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया था, उद्योग मंत्री सहित पूरी परिषद उसका हिस्सा थे। इस संदर्भ में उप-समिति के कार्यों को पूरी तरह से मान्य किया गया और मंत्री और बाकी परिषद द्वारा समर्थित किया गया। इस प्रकार, यह मानना मुश्किल है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान शासन कार्य नियमों का पालन नहीं किया गया है।

ग.6 क्या वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत और वचन-विबंध प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में लागू होता है?

91. इस संबंध में एक अतिरिक्त मुद्दा विबंध के सिद्धांतों और वैध अपेक्षाओं की अप्रयोज्यता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रासंगिकता क्यों नहीं होगी, इस पर हमारे विश्लेषण के अनुसार, इसी तरह, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रीको द्वारा पारित अवैध कार्यों या आदेशों के बल पर इन बचावों को नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में कोई सरकारी कार्रवाई या आदेश नहीं है जो किसी भी वैध अपेक्षाओं को जन्म दे सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में रीको द्वारा पूरक पट्टा विलेख का निष्पादन, उसके पक्ष में भूमि एवं अनुमंडल के उपयोग को संपरिवर्तित करने के लिए परिचारक अनुमतियों के साथ, उनके बीच की गई कार्रवाई है। इस न्यायालय ने उन परिदृश्यों पर टिप्पणी करने के साथ-साथ कई अवसरों पर वैध अपेक्षाओं की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित की है, जहां वे लागू नहीं होते हैं। **बन्नारी अम्मन शुगर्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य²⁶** वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि:

26 (2005) 1 एससीसी 625

“8... आम तौर पर यह माना जाता है कि 'वैध अपेक्षा' आवेदक को न्यायिक समीक्षा के लिए पर्याप्त सुने जाने का अधिकार देती है और यह कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत किसी निर्णय से पहले निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार तक ही सीमित रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई वादा नकारा जाता है या कोई परिवचन वापस ले लिया जाता है। यह सिद्धांत प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे राहत का दावा करने की गुंजाइश नहीं देता है क्योंकि इसमें कोई ठोस अधिकार शामिल नहीं है। इस तरह की वैध अपेक्षा की सुरक्षा के लिए उन अपेक्षाओं की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जहां एक जहां सर्वोपरि सार्वजनिक हित के लिए अन्यथा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जहां एक विशेष निर्णय लेने से किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो निर्णयकर्ता को कुछ अधिभावी जनहित दिखाकर ऐसी अपेक्षा के खंडन को उचित ठहराना चाहिए।”

92. भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज²⁷ वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि वैध अपेक्षाएं अपने आप में बचाव योग्य अधिकारों को नहीं बढ़ा सकती हैं, लेकिन केवल मध्यस्थ के निर्णय लेने के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं जो इन हितों को ध्यान में नहीं रखता है। न्यायालय ने रेखांकित किया:

“8. ऐसी स्थिति में किसी नागरिक की केवल युक्तियुक्त या वैध अपेक्षा अपने आप में वह विशिष्ट प्रवर्तनीय अधिकार नहीं

27 (1993) 1 एससीसी 71

हो सकता है, लेकिन उस पर विचार करने और उसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है और इस प्रकार वैध अपेक्षा पर विचार करने की आवश्यकता गैर-मनमानी के सिद्धांत का हिस्सा है, जो कानून के शासन का एक आवश्यक सहयोगी है। उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार करने के लिए प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है। क्या दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब कभी प्रश्न उठता है, यह दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में अवधारित किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस तरह से सार्वजनिक प्राधिकारी का सद्भावपूर्ण निर्णय गैर-मनमानी की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन में आत्मसात हो जाता है और इस तरह से और इस हद तक हमारी कानूनी प्रणाली में काम करता है।"

93. कानून के इस निष्कर्ष से, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में कोई वैध अपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती थी। राज्य सरकार द्वारा भूमि के संपरिवर्तन के अनुरोध के पक्ष में और न ही भूखंडों के उप-विभाजन के लिए कोई निहित या स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। रीको ने, पूरी तरह से अस्थिर तरीके से, ऐसा करने का कोई अधिकार न होने के बावजूद पट्टेदार की भूमिका संभाली और आवश्यक अनुमतियां जारी कीं। स्पष्ट है कि इस तरह की स्वीकृतियों के पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं थे क्योंकि वे कानून के किसी भी बल से रहित थे। एलआईए, कोटा का

पट्टेदार राज्य सरकार थी। जब पट्टेदार की शक्तियों का प्रयोग करने वाली संस्था, इस मामले में रीको, इस तरह से कार्य करने के लिए आवश्यक कानूनी स्थिति के बिना ऐसा करती है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1, इन गलत कार्यों के लाभार्थी के रूप में, अपने पक्ष में किसी भी वैध अपेक्षा या वचनबद्ध विबंध की मांग नहीं कर सकता है।

94. इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने यह उल्लेख किया था कि किसी निजी पक्षकार के पक्ष में वैध अपेक्षाओं पर विचार करने से अन्य अभिभावी लोक हित अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार, भले ही हम प्रत्यर्थी संख्या 1 के तर्कों पर उनके उच्चतम स्तर पर विचार करें, प्रत्यर्थी संख्या 1 जैसे एक निजी संस्था के उद्देश्य, भूमि के औद्योगिक विकास के पीछे व्यापक जनहित को पीछे नहीं छोड़ सकते थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1959 के नियमों की अवहेलना में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो भूमि पर लागू होते हैं और जो राज्य सरकार द्वारा अनुमत परिवर्तनों के अधीन रहते हुए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग का अधिदेश देते हैं।

95. इसी तर्क पर, अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई वचन-विबंध कार्य नहीं कर सकता। इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा मोतीलाल पदमपत (पूर्वोक्त) मामले में लिया गया दृष्टिकोण पुनः प्रस्तुत किए जाने योग्य है:

"24..... लेकिन यह इंगित करना आवश्यक है कि चूंकि वचन-विबंध का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, इसलिए जब इक्विटी इस प्रकार की अपेक्षा करती है तो इसे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वे घटित हुए हैं, सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करना अनुचित होगा, तो न्यायालय वादे के पक्ष में इक्विटी नहीं

बढ़ाएगा और सरकार के खिलाफ वादे को लागू नहीं करेगा। ऐसे मामले में वचन-विबंध का सिद्धांत विस्थापित हो जाएगा क्योंकि, तथ्यों पर, इक्विटी की आवश्यकता नहीं होगी कि सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे से बाध्य होना चाहिए। जब सरकार यह दर्शित करने में समर्थ हो जाती है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि घटित हुआ है, यदि सरकार से वचन को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है तो लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सरकार द्वारा नागरिक को दिए गए वचन जिसने नागरिक को उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया, न्यायालय को उस वचन के क्रियान्वयन में लोकहित को संतुलित करना होगा, और इस स्थिति के बाद यदि सरकार द्वारा वचन को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है तो जनहित को नुकसान होने की संभावना है, और निर्धारित करे की इक्विटी कैसे सुनिश्चित होगी। सरकार के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि जनहित के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए या यदि सरकार को उसे पूरा करने की आवश्यकता होगी तो जनहित प्रभावित होगा..."

96. इसलिए, जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया है, लोकहित का पर्यवेक्षण करना वचन-विबंध के आह्वान के विरुद्ध वीटो के रूप में कार्य करता है। इन आधारों पर भी, प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरक पट्टा विलेखों को जारी रखने के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

97. हमारा निर्विवाद निष्कर्ष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 किसी वैध प्रत्याशा या वचन-विबंध का दावा नहीं कर सकता है। पूरक पट्टा विलेख और संबंधित अनुमतियों को रीको द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसके पास ऐसा करने का कोई प्राधिकार और शक्ति नहीं थी। यह, एलआईए, कोटा में भूमि को राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक उद्देश्यों या किसी भी संशोधित उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिभावी सार्वजनिक हित के साथ संयुक्त रूप से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में अनुमति दी जा सकती है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास पूरक पट्टा विलेखों को रद्द करने के खिलाफ कोई और वैध बचाव नहीं है।

ग.7- क्या अपीलार्थी यूनियन राहत के हकदार हैं?

98. एक मुद्दा जो हमारे विचार के लिए बचा है वह अपीलार्थी यूनियनों के संबंध में है। हम इस संबंध में श्रमिकों के हितों के प्रति ग्रहणशील और संवेदनशील हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि एएआईएफआर योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लागू नहीं किया गया है। हमें अपीलार्थी यूनियनों की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ताओं द्वारा सूचित किया गया है कि 2007 के अंतरण पट्टा विलेखों को चुनौती देने वाली एक पूर्व याचिका, जिसमें भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 को सौंप दी गई थी, अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यदि उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि अंतरित पट्टे अवैध थे तो स्वाभाविक रूप से इस कार्यवाही का बाद में होने वाली हर चीज के संबंध में प्रभाव पड़ेगा।

99. भले ही हमारे पास इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए अपेक्षित सामग्री नहीं है, और किसी भी मामले में ऐसा करना हमारे लिए अनुचित होगा, विशेष रूप से जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। इस प्रकार, राज्य सरकार, रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच विवाद के संदर्भ में इस निर्णय में हमने जो कुछ भी

कहा है, उससे प्रभावित हुए बिना, उच्च न्यायालय श्रमिकों की याचिका पर इसके गुणागुण के आधार पर विचार करेगा। साथ ही, हम विभिन्न मंचों के समक्ष व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा दायर अन्य याचिकाओं पर टिप्पणी करने से भी बचते हैं। ये कार्यवाही जारी रह सकती है और अंततः कानून के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

100. हम ध्यान देते हैं कि 2002 में जेकेएसएल, प्रत्यर्थी संख्या 1 और श्रमिक यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के 21 साल बीत जाने के बावजूद और 2007 में अंतरण पट्टा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने के 16 साल बाद भी एलआईए, कोटा निष्क्रिय रहा है। क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन को फिर से शुरू करने का उद्देश्य, जैसा कि एएआईएफआर पुनर्वास योजना में परिकल्पित किया गया है और 2002 की बस्तियों के आधार पर आवश्यक है, पहुंच से दूर है। इससे जेकेएसएल के पूर्व कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को कम करके नहीं आंका जा सकता है। हालांकि हम एएआईएफआर योजना के कार्यान्वयन का निर्देश या आदेश देने की स्थिति में नहीं हैं, हम इस न्यायालय के पहले के आदेशों को याद करते हैं जिसने श्रमिक यूनियनों की एसएलपी को खारिज कर दिया था, और बाद में 17.08.2017 और 06.03.2018 को समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन इस टिप्पणी के साथ कि पुनर्वास योजना को लागू किया जाना चाहिए।

101. यह देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय के पहले के आदेश पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं है और पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के साथ यह निर्णय अंतिम हो गया है, अब एसआईसीए पर वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि, हम इस जटिल मुद्दे का एक व्यवहार्य समाधान खोजने के महत्व पर फिर से जोर देते हैं।

102. हम एएआईएफआर योजना के कार्यान्वयन के बारे में इस न्यायालय द्वारा की गई पिछली टिप्पणियों को दोहराते हैं। 1959 के नियमों के तहत भूमि के उपयोग में परिवर्तन के अधीन औद्योगिक विकास के लिए भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित 2007 के मूल अंतरित पट्टा विलेख का उद्देश्य पूरा किया जाना चाहिए।

103. हालांकि, साथ ही, अपीलार्थी यूनियनों के लिए हमारी सहानुभूति उनके द्वारा मांगे जाने वाले बकाया के संदर्भ में किसी ठोस राहत में तब्दील नहीं हो सकती है। हम इस संदर्भ में उनकी प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं हैं। इसके बजाय, हम अपीलार्थी यूनियनों को उचित सरकार और कानून द्वारा अनुमत अन्य मंचों से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं, ताकि वे अपने-अपने बकाया की मांग कर सकें। हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि हमने विवाद के इस खंड के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

घ. निष्कर्ष

104. हमारा अंतिम विश्लेषण यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और रीको के बीच हस्ताक्षरित पूरक पट्टे टिकाऊ नहीं हैं। रीको के पास इन समझौतों को करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि एलआईए, कोटा की भूमि जेकेएसएल के साथ हस्ताक्षरित पहले पट्टे से लेकर आज की तारीख तक बिना किसी बाधा के राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में रही। प्रत्यर्थी संख्या 1 भी इस तथ्य से अवगत था, जैसा कि जेकेएसएल के स्थान पर कदम रखने के बाद 2007 में कलेक्टर, कोटा के साथ 7 अंतरित पट्टा विलेखों में शामिल होने से पता चलता है।

105. जेकेएसएल के साथ पट्टे 1959 के नियमों के तहत निष्पादित किए गए थे, जो लागू रहे और एलआईए, कोटा में भूखंडों के संपरिवर्तन और उप-विभाजन के लिए और प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ पूरक पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति

जारी करने के लिए रीको में कभी भी कोई अधिकार निहित नहीं था। रीको द्वारा लिए गए निर्णयों को निरस्त करने या 2018 के पूरक पट्टों को रद्द करने के निर्देश में अपीलार्थियों की कार्रवाई में कोई कानूनी खामी नहीं है। इसलिए, हम पूरक विलेखों को रद्द करने और भूमि के संपरिवर्तन और भूखंडों के उप-विभाजन के लिए अनुमोदनों को रद्द करने का समर्थन करते हैं।

106. हालांकि, यह प्रत्यर्थी संख्या 1 को राज्य सरकार से फिर से संपर्क करने और 1959 के नियमों के तहत भूमि के उपयोग और तत्संबंध अनुमोदनों के संपरिवर्तन की मांग करने से नहीं रोकेगा। राज्य सरकार लोकहित में और 1959 के नियमों के अनुसार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

107. अपीलार्थी यूनियनों के संबंध में, हम जेकेएसएल के कर्मचारियों के बकाया के लिए श्रमिक संघों द्वारा की गई मांगों पर विचार करना उचित नहीं समझते हैं। हम अपीलार्थी यूनियनों द्वारा की गई प्रार्थनाओं की विषय वस्तु पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं, और इसे उचित सरकार और न्यायिक मंचों से कानून के तहत उनके उपचार की मांग करने के लिए उनके लिए खुली अनुमति देते हैं।

108. हम निम्नलिखित बिंदुओं में अपने समग्र निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं:—

क. एलआईए, कोटा के संदर्भ में राज्य सरकार और जेकेएसएल या प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का एक निर्बाध और स्थायी संबंध रहा है। 1967 में निष्पादित प्रथम पट्टा विलेख से लेकर अब तक राज्य सरकार ने पट्टाकर्ता की स्थिति को बरकरार रखा है;

ख. जेकेएसएल के साथ पट्टा, और उसके बाद जेकेएसएल और/या प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ सभी पट्टों पर 1959 नियमों के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। पट्टे की शर्तें स्पष्ट रूप से 1959 के नियमों के अनुपालन में हैं;

ग. सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के तहत एलआईए, कोटा में भूमि कभी भी रीको को अंतरित नहीं की गई। राज्य सरकार ने हमेशा इस क्षेत्र का मालिकाना हक और स्वामित्व बनाए रखा है;

घ. रीको को 1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत पट्टे के आधार पर कभी भी भूमि आवंटित नहीं की गई थी। इस प्रकार, रीको को कभी भी स्पष्ट रूप से कोई पट्टाधृति अधिकार नहीं दिया गया था, और उसे 1959 के नियमों के नियम 12 के तहत अन्य संबंधित शक्तियों के साथ भूमि को आगे उप-पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं था।

ङ. किसी भी मामले में, 1959 के नियमों का नियम 11 ए का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नियम 11 ए और 12 के लागू होने के बाद पट्टाधृति के आधार पर रीको को भूमि का स्पष्ट आवंटन किया जाना था। रीको के पक्ष में ऐसा कोई स्पष्ट आवंटन कभी नहीं किया गया;

च. 1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं। 1959 के नियमों के नियम 12 में 1979 के नियमों का संदर्भ पूर्व को कोई वैधानिक मान्यता प्रदान नहीं करता है;

छ. इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। भूमि के अंतरण और भूखंडों के उप-विभाजन की अनुमति देने का पूरा आधार रीको द्वारा 1979 के नियमों के तहत एलआईए, कोटा के पट्टाकर्ता के रूप में कार्य करने की शक्ति की गलत धारणा पर था। रीको को कभी भी जमीन पर कोई पट्टाधृति अधिकार नहीं दिया गया। जब किसी पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ का आधार स्वयं अमान्य हो, तो पक्ष को सुने जाने का अवसर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता;

ज. राज्य सरकार रीको के एओए के अनुच्छेद 138 के तहत पूरक पट्टा विलेखों और तत्संबंधी अनुमतियों को रद्द करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए सक्षम थी। यह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 138 के दायरे में आता है;

झ. राजस्थान के कार्य नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था क्योंकि उप-समिति, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 की अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने की सिफारिश की थी, पूरी मंत्रिपरिषद की ओर से कार्य कर रही थी। इसलिए, कार्य नियमों का पालन किया गया;

ञ. ऐसी कोई वैध अपेक्षा या वचन-विबंध नहीं था जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के लाभ के लिए प्रवर्तित हो सके, क्योंकि, एक बार फिर, रीको की शक्तियों के स्वयं के त्रुटिपूर्ण उपयोग के आधार पर ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं की जा सकती थी जो केवल एलआईए, कोटा के न्यायसंगत पट्टाकर्ता, जो कि

राज्य सरकार है, में निहित है। इसके अलावा, सार्वजनिक हित इन दोनों सिद्धांतों पर हावी हो जाता है, और जब समाज के बड़े हित शामिल होते हैं, तो वह किसी निजी पार्टी की सहायता के लिए नहीं आ सकता है;

ट. अपीलार्थी यूनियनों और श्रमिकों को कानून के अनुसार अपने उपचारों को आगे बढ़ाने के लिए उचित सरकार और विभिन्न न्यायिक मंचों से संपर्क करने की स्वतंत्रता है।

109. तदनुसार राजस्थान राज्य और रीको की अपीलें स्वीकार की जाती हैं; राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.07.2021 को रद्द किया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, इस फैसले के अनुच्छेद 106 में दी गई स्वतंत्रता को छोड़कर।

110. लंबित अन्तर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है।

न्यायाधीश (सूर्यकांत)

न्यायाधीश (विक्रम नाथ)

नई दिल्ली;

20 अप्रैल, 2023

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।